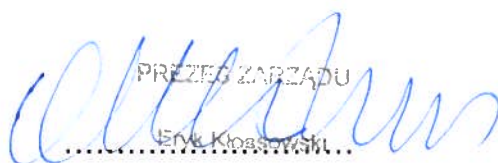


WARUNKI PRZYŁĄCZENIA MAGAZYNU ENERGII ELEKTRYCZNEJ EŁK DO SIECI PRZESYŁOWEJ

Zatwierdzone przez:


PREZES ZARZĄDU
Piotr Kosiński


WICEPREZES ZARZĄDU
Włodzimierz Mucio

Konstancin-Jeziorna, luty 2020 r.



Spis treści

1. Podstawa określenia warunków przyłączenia	3
2. Definicje pojęć	3
3. Charakterystyka Obiektu.....	3
4. Punkt przyłączenia oraz miejsce rozgraniczenia własności.....	4
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej	5
6. Moc przyłączeniowa i rodzaj przyłącza	6
7. Zakres niezbędnych zmian w celu przyłączenia Magazynu	6
8. Przekazywanie danych techniczno – ruchowych.....	8
9. Miejsce zainstalowania oraz wymagania dotyczące układów i systemów pomiarowo – rozliczeniowych.....	8
10. Dane znamionowe oraz inne niezbędne wymagania w zakresie automatyki zabezpieczeniowej i sieciowej.....	10
11. Warunki zwarcia	11
12. Podstawowe wymagania dla Magazynu	11
13. Wymagania w zakresie dostosowania przyłączonych urządzeń, instalacji lub sieci do systemów sterowania dyspozytorskiego	12
14. Zdolność Magazynu do generacji i poboru mocy biernej Magazynu.....	14
15. Regulacja Magazynu	15
16. Wymagania dotyczące stabilnego poziomu napięcia	18
17. Wymagania dotyczące parametrów częstotliwości.....	18
18. Wymagania w zakresie FRT dla zwarć symetrycznych i niesymetrycznych	19
19. Wymagania w zakresie wyposażenia instalacji lub sieci niezbędnego do współpracy z siecią, do której urządzenia, instalacje lub sieci są przyłączone	19
20. Prognozowanie obciążenia Magazynu.....	19
21. Systemy głosowej łączności dyspozytorskiej	20
22. Możliwości dostarczania energii elektrycznej w warunkach odmiennych od standardowych	20
23. Wymagania w zakresie zabezpieczenia sieci przed powodowaniem zakłóceń elektrycznych przez urządzenia, instalacje lub sieci Użytkownika	20
24. Weryfikacja parametrów techniczno – ruchowych Magazynu.....	20
25. Warunki dodatkowe	21
26. Termin ważności warunków przyłączenia	21

Spis rysunków

- Rys. 1.** Profil U-Q/Pmax Magazynu
- Rys. 2.** Wymagana zdolność do generacji i poboru mocy biernej w miejscu przyłączenia Magazynu
- Rys. 3.** Poglądowa charakterystyka statyczna dla kryterium regulacji napięcia Magazynu przyłączonego do sieci 400 kV
- Rys. 4.** Zdolność Magazynu do odpowiedzi częstotliwościowej podczas rozładowania w trybie LFSM-O
- Rys. 5.** Zdolność Magazynu do odpowiedzi częstotliwościowej podczas rozładowania w trybie LFSM-U
- Rys. 6.** Wymagany profil pozostawania w pracy podczas zwarcia dla Magazynu
- Rys. 7.** Przewidywany schemat rozdzielni 400 kV w stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Elk Bis po przyłączeniu Magazynu – rysunek poglądowy
- Rys. 8.** Podział granicy eksploatacyjno-majątkowej dla obwodów wtórnych i telekomunikacyjnych – rysunek poglądowy
- Rys. 9.** Rozmieszczenie punktów pomiarowo-rozliczeniowych służących do rozliczeń energii elektrycznej – rysunek poglądowy

Gm
ck

1. Podstawa określenia warunków przyłączenia

- 1.1. Wniosek o określenie warunków przyłączenia Magazynu Energii Elektrycznej Elk o mocy przyłączeniowej 200 MW (maksymalna moc pobierana z sieci – 200 MW, maksymalna moc oddawana do sieci – 200 MW) do sieci przesyłowej, złożony przez Krajowy System Magazynów Energii Sp. z o.o. (dalej „Użytkownik”) do Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. (dalej: „Operator”) w dniu 22 lipca 2019 r., który został uzupełniony w dniu 23 sierpnia 2019 r. i 9 września 2019 r.
- 1.2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755, 730 z późniejszymi zmianami) wraz z wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi.
- 1.3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE L 158/54) (dalej „Rozporządzenie 2019/943”) oraz rozporządzenia opracowane na podstawie art. 59 i 61 Rozporządzenia 2019/943, w tym:
 - a) Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych (dalej: „Rozporządzenie ER”).
 - b) Rozporządzenie (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiające wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (dalej: „Rozporządzenie SO GL”).
- 1.4. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (dalej: „IRiESP”).
- 1.5. Ekspertyza wpływu przyłączenia Magazynu Energii Elektrycznej Elk o mocy 200 MW na Krajowy System Elektroenergetyczny (dalej: „Ekspertyza”).

2. Definicje pojęć

- 2.1. W niniejszych warunkach przyłączenia mają zastosowanie definicje zawarte w:
 - a) IRiESP,
 - b) Rozporządzeniu ER,
 - c) Rozporządzeniu SO GL.
- 2.2. Ponadto mają zastosowanie następujące definicje:
 - a) Magazynowanie energii elektrycznej – przetworzenie energii elektrycznej pobranej z sieci elektroenergetycznej w punkcie przyłączenia na inny rodzaj energii, przechowanie tej energii, a następnie ponowne jej przetworzenie na energię elektryczną i wprowadzenie do sieci elektroenergetycznej w tym samym punkcie przyłączenia;
 - b) Zasobnik energii – urządzenie służące do przechowywania energii przetworzonej z energii elektrycznej;
 - c) Jednostka magazynująca – wyodrębniony zespół urządzeń, umożliwiający przetworzenie energii elektrycznej z instalacji prądu przemiennego na inny rodzaj energii, przechowanie tej energii, a następnie ponowne jej przetworzenie na energię elektryczną;
 - d) Magazyn Energii Elektrycznej – zestaw jednostek magazynujących wraz z infrastrukturą techniczną, umożliwiający magazynowanie energii elektrycznej.

3. Charakterystyka Obiektu

- 3.1. Zgodnie z Wnioskiem, **Użytkownik** ubiega się o przyłączenie Magazynu energii elektrycznej o mocy 200 MW (maksymalna moc pobierana z sieci – 200 MW, maksymalna moc oddawana do sieci – 200 MW) (dalej „Magazyn”).
- 3.2. Magazyn o mocy przyłączeniowej 200 MW będzie składał się z następujących urządzeń: linii o napięciu 400 kV, stacji elektroenergetycznej 400 kV/SN (lub 400 kV/WN) wraz

z transformatorem 400 kV/SN (lub 400 kV/WN i transformatorami WN/SN), transformatorami SN/nn oraz sieci elektroenergetycznej SN i nn, do której bezpośrednio będzie przyłączonych 50 jednostek magazynujących (każda składająca się m.in. z zasobników energii – 2 elektrochemicznych kontenerowych magazynów mocy o pojemności 8,6 MWh każdy, przekształtników energoelektronicznych typu PCS100). Magazyn będzie się charakteryzował następującymi parametrami zestawionymi w Tabeli 1.

Tabela 1 - Parametry Magazynu

a)	Napięcie znamionowe w punkcie przyłączenia	400 kV (1 p.u.)
b)	Łączna moc przyłączeniowa pobierana	200 MW
c)	Łączna moc przyłączeniowa oddawana	200 MW
d)	Pojemność znamionowa pojedynczej jednostki magazynującej	17 200 kWh
e)	Łączna pojemność znamionowa Magazynu	840 MWh
f)	Minimalny stopień naładowania (% pojemności znamionowej magazynu)	4%
g)	Maksymalny stopień naładowania (% pojemności znamionowej magazynu)	105%
h)	Znamionowa moc ładowania netto Magazynu	200 MW
i)	Znamionowa moc rozładowania netto Magazynu	200 MW
j)	Maksymalna moc potrzeb własnych Magazynu	150 kW
k)	Przewidywana zużyta energia na potrzeby własne przy założeniu, że, Magazyn mocy pracuje 8760 h/rok	31,757 GWh
l)	Minimalna moc potrzeb ogólnych Magazynu, wymagana dla zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia, w przypadku wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej	0,15 MW

- 3.3. Magazyn będzie zlokalizowany (z wyłączeniem linii o napięciu 400 kV) na nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr 451/80 położonej w obrębie Nowa Wieś Ełcka w gminie Ełk.
- 3.4. Dopuszcza się zmianę jednostek magazynujących, (w tym zasobników energii lub przekształtników), wchodzących w skład Magazynu, pod warunkiem pisemnego uzgodnienia tej zmiany z **Operatorem** i przy założeniu, że moce przyłączeniowe Magazynu nie przekroczą określonych w pkt 3.2. lit b) i c) powyższej tabeli, a zastosowanie innych jednostek magazynujących nie wpłynie negatywnie na możliwość spełnienia przez Magazyn wymagań wynikających z IRIESP i niniejszych warunków przyłączenia i nie pogorszy stanu funkcjonowania sieci przesyłowej ponad wartości dopuszczalne w tych dokumentach. **Operator** może uzależnić wyrażenie zgody na zmianę jednostek magazynujących, wchodzących w skład Magazynu, od potwierdzenia w specjalistycznej ekspertyzie, wykonanej na zlecenie i koszt **Użytkownika**, że zastosowanie innych jednostek magazynujących nie wpłynie negatywnie na możliwość spełnienia przez ten Magazyn wymagań wynikających z niniejszych warunków przyłączenia i IRIESP oraz nie pogorszy stanu funkcjonowania sieci przesyłowej ponad wartości dopuszczalne w tych dokumentach.

4. Miejsce przyłączenia oraz miejsce rozgraniczenia własności

- 4.1. Miejsce przyłączenia Obiektu będzie zlokalizowane w polu nr 4 rozdzielni 400 kV w stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Ełk Bis (dalej „SE”), zgodnie z **Rys. 7**.
Pole nr 4 oznacza odejście nr 4 od gałęzi nr 2 w rozdzielni 400 kV w SE.

- 4.2. Miejsce rozgraniczenia własności obwodów pierwotnych.

Miejscem rozgraniczenia własności urządzeń w zakresie obwodów pierwotnych będą:

- a) w przypadku wprowadzenia linii do SE jako linii napowietrznej - zaciski prądowe na izolatorach odciągowych bramki liniowej (izolatory odciągowe w kierunku linii 400 kV będą własnością **Użytkownika**), lub
- b) w przypadku wprowadzenia linii do SE jako linii kablowej - zaciski prądowe głowic kablowych i ograniczników przepięć (głowice kablowe i ograniczniki przepięć wraz z konstrukcjami wsporczymi i fundamentami będą stanowić własność **Użytkownika**),

w odejściu nr 4 od gałęzi nr 2 w rozdzielni 400 kV w SE zgodnie z **Rys. 7**.

4.3. Miejsce rozgraniczenia własności obwodów wtórnych i telekomunikacyjnych.

- a) Obwody wtórne i telekomunikacyjne, instalowane w SE będą własnością **Operatora**, z wyłączeniem urządzeń telekomunikacyjnych należących do **Użytkownika**.
- b) Przełącznica optyczna ODF (ang. *Optical Distribution Frame*) lub przełącznica miedziana MDF/DDF (ang. *Main/Digital Distribution Frame*) na potrzeby przyłączenia światłowodów lub łączy telekomunikacyjnych należących do **Użytkownika** będą stanowić własność **Użytkownika**.
- c) Układy telezabezpieczeń linii 400 kV Magazynu będą własnością **Użytkownika**.
- d) Światłowody pomiędzy instalacją **Użytkownika** a SE będą własnością **Użytkownika**, a ich granicę własności po stronie SE będą stanowić złącza optyczne na przełącznicy światłowodowej ODF.
- e) Układy automatyki zabezpieczeniowej instalowane w SE będą własnością **Operatora**, a ich granicę własności majątkowo-eksploatacyjnej po stronie SE będą stanowić złącza optyczne na przełącznicy światłowodowej ODF.
- f) Granicę własności automatyki zabezpieczeniowej linii 400 kV Magazynu ustala się dla:
 - i. zabezpieczeń odcinkowych:
 - na przełącznicy optycznej ODF będącej zakończeniem traktu światłowodowego zabezpieczanej linii elektroenergetycznej po stronie **Operatora** w przypadku, gdy zabezpieczenia odcinkowe będą komunikować się bezpośrednio po włóknach światłowodowych,
 - na przełącznicy miedzianej MDF/DDF po stronie **Operatora** będącej zakończeniem cyfrowego traktu telekomunikacyjnego zestawionego dla zabezpieczenia linii elektroenergetycznej w przypadku, gdy zabezpieczenia odcinkowe komunikują się poprzez łącze telekomunikacyjne (np. łącze E1/G.703.6).
 - ii. zabezpieczeń odległościowych:
 - na zaciskach listwy rozkazowej telezabezpieczenia instalowanego po stronie SE, w przypadku uwspółbieżnienia zabezpieczeń za pośrednictwem urządzeń telezabezpieczeń,
 - na przełącznicy optycznej ODF będącej zakończeniem traktu światłowodowego zabezpieczanej linii elektroenergetycznej po stronie **Operatora** w przypadku uwspółbieżnienia zabezpieczeń bezpośrednio po włóknach światłowodowych,
 - na przełącznicy MDF/DDF znajdującej się po stronie SE w przypadku, gdy do uwspółbieżnienia zabezpieczeń odległościowych stosowane jest łącze telekomunikacyjne (np. E1/G.703.6).
- g) Połączenia od zabezpieczeń odcinkowych oraz zabezpieczeń odległościowych do punktów granicznych, wskazanych powyżej, od strony **Operatora**, będą własnością **Operatora**.
- h) Zasilanie układów telekomunikacyjnych podmiotu przyłączanego będzie realizowane z systemów zasilania (własność **Operatora**) z rozdzielnic 0,4 kV AC lub 48 V DC. Granicą własności będą zaciski listwy przyłączeniowej w rozdzielnic zasilającej.
- i) Poglądowy schemat podziału granicy eksploatacyjno-majątkowej dla obwodów wtórnych i telekomunikacyjnych pomiędzy **Operatorem** a **Użytkownikiem** przedstawia **Rys. 8**.

4.4. Granicą własności majątkowo-eksploatacyjną dla rezerwowego układu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej powinny być zaciski listwy kontrolno-pomiarowej od strony licznika energii elektrycznej będącego własnością **Użytkownika**.

5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej

Miejszem dostarczania energii elektrycznej z Magazynu będzie odejście nr 4 od gałęzi nr 2 w rozdzielni 400 kV w SE.

6. Moc przyłączeniowa i rodzaj przyłącza

6.1. Moc przyłączeniowa Magazynu będzie wynosić:

- a) pobierana: 200 MW,
- b) oddawana: 200 MW.

6.2. Połączenie Magazynu z siecią przesyłową należy zrealizować poprzez przyłącze w SE. Przyłączem Magazynu będzie połowa gałęzi nr 2 wraz z odejściem liniowym nr 4 rozdzielni 400 kV w SE do miejsca rozgraniczenia własności urządzeń.

Rozwiązania konstrukcyjne ewentualnych skrzyżowań linii 400 kV Magazynu na podejściu do SE należy uzgodnić z właścicielami poszczególnych linii.

7. Zakres niezbędnych zmian w celu przyłączenia Magazynu

7.1. Zakres obowiązków Operatora

- a) Budowa gałęzi nr 2 wraz z odejściem nr 4 od tej gałęzi w półtorawyłącznikowej rozdzielni 400 kV w SE w zakresie obwodów pierwotnych i wtórnych dla potrzeb przyłączania Magazynu, zgodnie z **Rys. 7**.
- b) Dostosowanie SE, w szczególności rozdzielni 400 kV, do nowych warunków pracy wynikających z przyłączenia Magazynu, w tym zmiana istniejącej aparatury, połączeń, układów zabezpieczeń, automatyki i układów telekomunikacyjnych w SE.
- c) Zainstalowanie podstawowego i rezerwowego układu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej w odejściu nr 4 od gałęzi nr 2 w rozdzielni 400 kV w SE (oprócz dostawy licznika oraz urządzeń do transmisji danych dla układu rezerwowego - dostawa po stronie **Użytkownika**, zgodnie z **pkt. 7.2 lit. b)**).
- d) Zainstalowanie w odejściu nr 4 od gałęzi nr 2 w rozdzielni 400 kV w SE urządzenia do kontroli jakości energii elektrycznej wprowadzanej lub pobieranej przez Magazyn o klasie pomiarowej A zgodnie z normą PN-EN 61000-4-30.
- e) Dostarczenie, zainstalowanie, przetestowanie, uruchomienie (wraz z instruktażem) w odejściu nr 4 od gałęzi nr 2 w rozdzielni 400 kV w SE terminala (półkompletu) zabezpieczenia odcinkowego, wraz z jego powiązaniem z infrastrukturą techniczną SE oraz odwzorowaniem w układach ogólnostacyjnych i układach nadzorczych, na podstawie opracowanej przez **Operatora** dokumentacji projektowej uzgodnionej z **Użytkownikiem**.
- f) Udział w testach i uruchomieniu układu telezabezpieczeń, o którym mowa w **pkt. 7.2 lit. e)** po stronie SE.
- g) Odwzorowania rozdzielni 400 kV w SE oraz Magazynu, w centrach dyspozytorskich oraz centrach nadzoru **Operatora** i jego Zamiejscowej Komórcie Organizacyjnej w Warszawie.
- h) Odwzorowanie w SSiN stanów analogowych i binarnych zgodnie ze standardami **Operatora**.
- i) Dostosowanie układu ARST w SE do współpracy i wymiany informacji z układem regulacji napięcia przyłączanego Magazynu.
- j) Dostosowanie układów potrzeb własnych prądu stałego i przemiennego do nowych warunków pracy SE.
- k) Spełnienie wymagań określonych w punktach **10.1, 10.6, 10.7, 10.9, 10.11** niniejszych warunków przyłączenia.
- l) Wykonanie analiz, o których mowa w **pkt 10.12**.

- m) Aktualizacja i uzgodnienie z **Użytkownikiem** Instrukcji Współdziałania Służb Dyspozytorskich w SE, zgodnie z **pkt 19** niniejszych warunków przyłączenia.

7.2. Zakres obowiązków Użytkownika

- a) Budowa Magazynu o mocy 200 MW wraz z linią 400 kV łączącą Magazyn z odejściem liniowym nr 4 od gałęzi nr 2 w rozdzielni 400 kV w SE.
- b) Dostawa licznika i urządzeń do transmisji danych dla rezerwowego układu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej w odejściu nr 4 od gałęzi nr 2 w rozdzielni 400 kV w SE.
- c) Zapewnienie redundantnych, działających 24 h bez zasilania zewnętrznego, powiązań telekomunikacyjnych Magazynu z SE oraz z centrami dyspozytorskimi **Operatora** i jego Zamiejscową Komórką Organizacyjną w Warszawie zgodnie z opracowaną i uzgodnioną z **Operatorem** dokumentacją projektową.
- d) Dostarczenie, zainstalowanie, przetestowanie, uruchomienie (wraz z instruktażem) terminala (półkompletu) zabezpieczenia odcinkowego w polu linii 400 kV w stacji elektroenergetycznej **Użytkownika**, w oparciu o uzgodnioną z **Operatorem** dokumentację projektową, opracowaną przez **Użytkownika**.
- e) Zaprojektowanie, dostarczenie, zainstalowanie, przetestowanie, uruchomienie dwóch kompletów układu telezabezpieczeń na obu końcach linii elektroenergetycznej 400 kV łączącej odejście liniowe nr 4 od gałęzi nr 2 w rozdzielni 400 kV w SE z polem 400 kV w stacji elektroenergetycznej **Użytkownika**, w oparciu o uzgodnioną z **Operatorem** dokumentację projektową, opracowaną przez **Użytkownika**. Lista sygnałów przesyłanych przez telezabezpieczenia musi być zgodna z obowiązującymi standardami **Operatora**.
- f) Uzgodnienie z **Operatorem** Instrukcji Współdziałania Służb Dyspozytorskich SE, zgodnie z **pkt 19** niniejszych warunków przyłączenia.
- g) Zapewnienie łączności głosowej Magazynu z centrami sterowania i nadzoru **Operatora**.
- h) Opracowanie i uzgodnienie z **Operatorem** koncepcji wymiany informacji pomiędzy Magazynem i SE. W uzgodnieniach z **Operatorem** należy uwzględnić listę sygnałów z pola 400 kV w stacji **Użytkownika**, zgodnie z obowiązującymi standardami **Operatora**. Powstała lista sygnałów powinna zostać zaopiniowana zgodnie z obowiązującymi procedurami **Operatora**.
- i) Przekazanie danych, o których mowa w **pkt. 8** niniejszych warunków przyłączenia.
- j) Skoordynowanie i uzgodnienie z **Operatorem** nastaw elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej elementów przyłączonych do sieci przesyłowej z zainstalowaną na SE automatyką sieciową.
- k) Uzgodnienie z **Operatorem** nastawy zabezpieczenia od utraty sieci (LOM¹).
- l) Uzgodnienie z **Operatorem** nastaw zabezpieczeń napięciowych.
- m) Uzgodnienie z **Operatorem** niezbędnego zakresu funkcjonalności Magazynu dla pełnienia roli SGU w Planie obrony systemu i w Planie Odbudowy, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia ER.
- n) Zaprojektowanie, układów komunikacji z uwzględnieniem wymogów Rozporządzenia ER.
- o) Spełnienie wymagań określonych w punktach **10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13** niniejszych warunków przyłączenia.

¹ LOM – Lost of Mains

8. Przekazywanie danych techniczno – ruchowych

- 8.1. Parametry techniczno-ruchowe oraz dane do modelowania Magazynu (w tym dane techniczne urządzeń wchodzących w skład Magazynu, współpracujących z siecią przesyłową m.in. linii 400 kV, rozdzielni 400 kV, transformatora 400 kV/SN (lub 400 kV/WN i transformatorów WN/SN), rozdzielni SN, przekształtników, jednostek magazynujących), **Użytkownik** przekaze do **Operatora** na 3 lata przed planowanym przyłączeniem lub, jeśli nie będzie to możliwe, bezpośrednio po rozstrzygnięciu przetargu na realizację Magazynu.

W przypadku, gdy w trakcie sporządzania projektów technicznych związanych z realizacją Magazynu dane te ulegną zmianie, **Użytkownik** bezzwłocznie przekaze aktualne dane do **Operatora**.

- 8.2. Ostateczne wartości parametrów techniczno-ruchowych oraz danych do modelowania Magazynu (w tym dane techniczne urządzeń wchodzących w skład Magazynu współpracujących z siecią przesyłową), **Użytkownik** przekaze do **Operatora** po wykonaniu testów sprawdzających parametry techniczno-ruchowe Magazynu.
- 8.3. Parametry techniczno-ruchowe oraz dane do modelowania Magazynu, o których mowa wyżej, powinny obejmować dane znamionowe (katalogowe) oraz modele matematyczne. Powinny one być przekazane w formie ustalonej przez **Operatora**.
- 8.4. Przekazywanie danych powinno odbywać się w sposób uzgodniony z **Operatorem**, z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia SO GL oraz dokumentu „*Propozycja zakresu wymiany danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE*” opracowanego na podstawie art. 40 ust. 5 Rozporządzenia SO GL.
- 8.5. W celu zachowania uporządkowanego oznakowania elementów KSE kody urządzeń i obiektów wchodzących w skład przyłączanego do sieci Magazynu muszą zostać uzgodnione przez **Użytkownika** z **Operatorem**, na etapie projektowania ww. instalacji. Do elementów, których kody powinny być skoordynowane, należą:
- a) kod stacji,
 - b) kod rozdzielni,
 - c) kody systemów szyn,
 - d) kody łączników,
 - e) kody linii blokowych/abonenckich,
 - f) kody transformatorów (NN/WN lub NN/SN),
 - g) kody transformatorów (WN/SN)
 - h) kod Magazynu,
 - i) kody urządzeń kompensujących (dławików lub kondensatorów).

- 8.6. **Operator**, po uzyskaniu dokładnych parametrów toru wyprowadzenia mocy od **Użytkownika**, wykona stosowne obliczenia i analizy systemowe. Analizy te, przy uwzględnieniu charakterystyk napięciowych węzła, rozstrzygną o konieczności zainstalowania przez **Użytkownika** dodatkowych urządzeń do kompensacji mocy biernej w torze wyprowadzenia mocy (dławiki, kondensatory lub inne do wyboru).

9. Miejsce zainstalowania oraz wymagania dotyczące układów i systemów pomiarowo-rozliczeniowych

- 9.1. Miejszem zainstalowania dwóch równoważnych układów pomiarowo-rozliczeniowych (podstawowego i rezerwowego) będzie odejście nr 4 od gałęzi nr 2 w rozdzielni 400 kV w SE. **Operator** instaluje powyższe układy pomiarowo-rozliczeniowe, przy czym **Użytkownik** dostarcza licznik oraz urządzenia do transmisji danych dla układu rezerwowego.
- 9.2. Rozwiązania techniczne dla układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej i systemów pomiarowo-rozliczeniowych powinny spełniać wymagania określone w niniejszych warunkach przyłączenia oraz IRIESP.

- 9.3. Na etapie sporządzania projektów technicznych związanych z realizacją Magazynu, **Użytkownik** opracuje i uzgodni z **Operatorem** projekty wraz z koncepcją transmisji danych pomiarowych.

Operator zastrzega sobie prawo do określenia szczegółowych wymagań w zakresie sposobu zasilania i opomiarowania potrzeb własnych Magazynu, na etapie jego projektowania przez **Użytkownika**.

- 9.4. Rozmieszczenie punktów pomiarowo-rozliczeniowych służących do rozliczeń energii elektrycznej wprowadzanej lub pobieranej przez Magazyn przedstawiono na **Rys. 9**.

- 9.5. Układ pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej stanowiący własność **Użytkownika** powinien:

- a) obejmować dwukierunkowy pomiar energii czynnej i biernej,
- b) umożliwiać zdalną transmisję danych pomiarowych.

- 9.6. Ze względu na wielkość mocy przyłączeniowej urządzeń, układ pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej powinien spełniać określone w IRiESP wymagania dla układów kategorii 1.

- 9.7. Wszystkie elementy układu pomiarowego energii elektrycznej powinny być przystosowane do plombowania.

- 9.8. **Użytkownik** jest zobowiązany do powiadomienia **Operatora** o gotowości do odbioru zainstalowanego układu pomiarowo-rozliczeniowego.

- 9.9. **Operator** dokonuje sprawdzenia, w obecności **Użytkownika**, zgłoszonego do odbioru układu pomiarowo-rozliczeniowego w zakresie spełnienia wymagań określonych w warunkach przyłączenia.

- 9.10. Przyjęcie przez **Operatora** układu pomiarowo-rozliczeniowego **Użytkownika** do eksploatacji następuje na podstawie sporządzonego w obecności **Użytkownika** protokołu odbioru, potwierdzającego spełnienie wymagań określonych w niniejszych warunkach przyłączenia.

- 9.11. **Użytkownik** ponosi wszystkie koszty związane z zakupem i instalacją rezerwowego układu pomiarowo-rozliczeniowego.

- 9.12. Systemy pomiarowo-rozliczeniowe energii elektrycznej powinny realizować funkcje:

- a) zdalnego odczytu danych pomiarowych z systemów automatycznej rejestracji danych,
- b) udostępniania i pozyskiwania danych pomiarowych poprzez system WIRE lub inny system realizujący funkcje w tym zakresie.

Funkcja zdalnego odczytu danych pomiarowych powinna zapewniać pozyskiwanie danych pomiarowych z układów pomiarowych wyposażonych w system automatycznej rejestracji danych poprzez kanały telekomunikacyjne zapewniające fizycznie niezależną rezerwację łączy transmisyjnych.

Dane pomiarowe powinny być pozyskiwane wraz ze znacznikami jakości nadawanymi przez system automatycznej rejestracji danych na potrzeby weryfikacji danych pomiarowych.

Funkcja udostępniania i pozyskiwania danych pomiarowych powinna zapewniać wymianę danych pomiarowych, w oparciu o które są wyznaczane ilości dostaw energii będących podstawą rozliczeń prowadzonych przez **Operatora**.

Dane pomiarowe powinny być wymieniane wraz ze znacznikami danych nadanymi przez system automatycznej rejestracji danych.

- 9.13. Funkcja pozyskiwania danych z układów pomiarowo-rozliczeniowych zlokalizowanych w miejscach dostarczania energii elektrycznej powinna być realizowana:

- a) dla układów pomiarowo–rozliczeniowych podstawowych poprzez system automatycznej rejestracji danych i system zdalnego odczytu danych pomiarowych do systemu pomiarowo-rozliczeniowego **Operatora**,
- b) dla układów pomiarowo–rozliczeniowych rezerwowych poprzez system WIRE lub inny system realizujący funkcje w tym zakresie, do systemu pomiarowo–rozliczeniowego **Operatora**.

10. Dane znamionowe oraz inne niezbędne wymagania w zakresie automatyki zabezpieczeniowej i sieciowej

- 10.1. **Operator** wyposaży gałąź nr 2 wraz z odejściem nr 4 od tej gałęzi w półtorawyłacznikowej rozdzielni 400 kV w SE zgodnie z wymogami IRiESP. **Operator** we współpracy z **Użytkownikiem** dokona uwspółbieżnienia pracy zabezpieczeń odległościowych.
- 10.2. **Użytkownik** wyposaży urządzenia wchodzące w skład Magazynu, współpracujące z siecią przesyłową, w EAZ zgodnie z wymaganiami IRiESP. Zabezpieczenia współpracujące z zabezpieczeniami zainstalowanymi w SE powinny być dopuszczone do pracy w sieci NN, zgodnie z pkt 10.6. **Użytkownik** we współpracy z **Operatorem** dokona uwspółbieżnienia pracy zabezpieczeń odległościowych.
- 10.3. **Użytkownik** opracuje i uzgodni z **Operatorem**, na etapie prowadzenia prac projektowych, schemat układu wyprowadzenia mocy oraz koncepcję współpracy układów EAZ Magazynu z SE. Realizacja nastąpi zgodnie z przyjętym i zatwierdzonym przez **Operatora** projektem technicznym. Projektowane rozwiązania powinny spełniać standardy **Operatora**.
- 10.4. Zabezpieczenia Magazynu, powinny działać z zachowaniem selektywności, wykorzystując impulsowanie na odpowiedni wyłącznik będący częścią infrastruktury Magazynu, a w uzasadnionych przypadkach na wyłączniki w mostkach przyległych do odejścia nr 4 od gałęzi nr 2 w rozdzielni 400 kV w SE. Zabezpieczenia w rozdzielni 400 kV w SE przy zwarcia zewnątrznych powinny działać na wyłączniki w gałęzi nr 2 w rozdzielni 400 kV w SE.
- 10.5. **Użytkownik** zapewni drogę łączności, działającą co najmniej 24 h bez zasilania zewnętrznego, z zachowaną pełną redundancją, pomiędzy Magazynem, a SE dla potrzeb telezabezpieczeń, zabezpieczeń odcinkowych, układów sterowania i blokad technologicznych oraz wymiany informacji pomiędzy Magazynem, a siecią przesyłową.
- 10.6. Zabezpieczenia instalowane w SE, w tym układy telezabezpieczeń, muszą spełniać wymagania zawarte w obowiązujących Standardach Technicznych, opublikowanych na stronie internetowej **Operatora**, w tym m.in. Standardzie pn.: „*Urządzenia elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i układy z nią współpracujące, stosowane na stacjach elektroenergetycznych WN i NN*”.

Zabezpieczenia i telezabezpieczenia instalowane w SE powinny być dopuszczone do stosowania w KSE przez **Operatora**. Dodatkowo przed instalacją powinny zostać wykonane badania skrócone zabezpieczeń w Laboratorium Zabezpieczeń **Operatora**. Wynik pozytywny badań umożliwia dopuszczenie urządzenia do instalacji w stacjach **Operatora** (wymaganie dotyczy zarówno instalacji nowej jak i modernizacji istniejącej automatyki zabezpieczeniowej).

Uruchomienie terminali zabezpieczeń odcinkowych na linii 400 kV, łączącej Magazyn z odejściem nr 4 od gałęzi nr 2 w rozdzielni 400 kV w SE, zrealizuje **Użytkownik** przy współpracy **Operatora**.

- 10.7. **Operator** oraz **Użytkownik** zapewnią, aby wszystkie urządzenia mikroprocesorowe instalowane na SE miały, zgodnie ze standardem **Operatora**, możliwość zdalnej komunikacji poprzez sieć LAN oraz węzeł dostępowy do sieci WAN.
- 10.8. **Użytkownik** zapewni wyposażenie układów automatyki Magazynu w funkcje dodatkowe pozwalające utrzymać jednostki magazynujące w pracy podczas zwarc w sieci, które pozwolą układom zabezpieczeń działać selektywnie i nie wyłączać zbędnie jednostek.

- 10.9. **Operator** dostosuje zabezpieczenie szyn zbiorczych i układ rezerwy wyłącznikowej w rozdzielni 400 kV w SE oraz System Sterowania i Nadzoru (SSiN). Układ lokalnej rezerwy wyłącznikowej (LRW), gdy nie zadziała którykolwiek wyłącznik w mostkach przyległych do odejścia nr 4 w gałęzi nr 2 w rozdzielni 400 kV w SE, będzie wysyłać sygnał na wyłączenie wyłącznika na drugim końcu linii 400 kV Magazynu.
- 10.10. **Użytkownik** zapewni, aby automatyka regulacji napięcia i mocy biernej Magazynu posiadała zdolność do współpracy z nadrzędnymi układami regulacji **Operatora**.
- 10.11. Otwarcie obu wyłączników w mostkach przyległych do odejścia nr 4 od gałęzi nr 2 w rozdzielni 400 kV w SE będzie powodować bezwarunkowe otwarcie wyłącznika na drugim końcu linii 400 kV Magazynu.
- 10.12. **Operator** wykona przed uruchomieniem Magazynu, a po uzyskaniu dokładnych jego parametrów od **Użytkownika**, stosowne obliczenia i analizy systemowe potwierdzające uzyskanie wymaganej czułości i selektywności pracy zabezpieczeń przy zwarcia w sieci przesyłowej i 110 kV dla różnych możliwych reżimów pracy. Analiza powinna rozstrzygać o konieczności zastosowania automatyki odciażającej (AO) w SE i dostosowania Magazynu do współpracy z tą automatyką, zgodnie z algorytmem i założeniami funkcjonalnymi opracowanymi przez **Operatora**.
- 10.13. **Użytkownik** zapewni dostosowanie Magazynu do wymagań, o których mowa w **pkt 13.1 i 13.2**.

Pozostałe wymagania i zalecenia dotyczące układów EAZ i automatyki zawarte są w IRiESP.

11. Warunki zwarciove

11.1. Przewidywane warunki zwarciove w SE podano w **Tabeli 2**.

Tabela 2 – Przewidywane warunki zwarciove w SE:

Rozdzielnia	S_{k3} [GVA]	I_{k3} [kA]	I_{k1} [kA]	X_0/X_1 [-]
Elk Bis 400 kV	11,2	16,2	15,7	1,09

- 11.2. Urządzenia elektroenergetyczne Magazynu należy dostosować do przewidywanych warunków zwarciowych w miejscu przyłączenia.
- 11.3. Przed przystąpieniem do projektowania urządzeń, należy wystąpić do **Operatora** w celu potwierdzenia warunków zwarciowych w SE, o których mowa w **pkt 11.1**.
- 11.4. Zwarcia w sieci będą wyłączane przez układy zabezpieczeń w strefach podstawowych z czasem nie dłuższym niż 120 ms w sieci 220 kV i 400 kV oraz 150 ms w sieci 110 kV. Sieć 400 kV musi pracować z punktem neutralnym skutecznie uziemionym.
- 11.5. Transformator o górnym napięciu 400 kV Magazynu musi być dostosowany do pracy z uziemionym i izolowanym punktem neutralnym po stronie górnego napięcia.
- 11.6. Wymagania dotyczące pracy uziemień punktów neutralnych zostaną przekazane przez służby zabezpieczeniowe Zamiejscowej Komórki Organizacyjnej **Operatora** w Warszawie na etapie uzgadniania projektów technicznych Magazynu.
- 11.7. Urządzenia **Użytkownika** należy dostosować do czasów trwania zwarć w stanach awaryjnych (awaria zabezpieczenia podstawowego oraz awaria wyłącznika zasilającego zwarcie). Przedmiotowe czasy trwania zwarć należy uzgodnić ze służbami zabezpieczeniowymi Zamiejscowej Komórki Organizacyjnej **Operatora** w Warszawie.
- 11.8. Układy zabezpieczeń **Użytkownika** powinny zapewniać ochronę jego urządzeń także w przypadku awarii zabezpieczeń podstawowych w sieci 400 kV oraz awarii wyłącznika zasilającego zwarcie.

12. Podstawowe wymagania dla Magazynu

- 12.1. Magazyn (zarówno przy oddawaniu energii elektrycznej do sieci jak i poborze energii elektrycznej z sieci) powinien spełniać warunki i wymagania:

- a) określone w rozporządzeniach wydanych na podstawie Rozporządzenia 2019/943, w tym wymogi określone: w Rozporządzeniu SO GL i Rozporządzeniu ER, wraz z późniejszymi zmianami,
- b) IRiESP, w zakresie nieuregulowanym w dokumentach, o których mowa w lit. a) powyżej, z uwzględnieniem wymogów wynikających z niniejszych warunków przyłączenia.

12.2. Magazyn zostanie zakwalifikowany jako Znaczący Użytkownik Sieci (SGU) zgodnie z zapisami Rozporządzenia SO GL oraz Rozporządzenia ER.

13. Wymagania w zakresie dostosowania przyłączonych urządzeń, instalacji lub sieci do systemów sterowania dyspozytorskiego

Ze względu na bezpieczeństwo pracy systemu elektroenergetycznego, **Operator** w stanach normalnych, awaryjnych i remontowych układów pracy sieci powinien mieć możliwość otrzymywania pomiarów on-line z rozdzielni 400 kV w SE oraz z Magazynu. **Użytkownik** powinien zapewnić przesyłanie tych pomiarów do systemów dyspozytorskich **Operatora**, KDM/ODM i CN/RCN w postaci zestawu pomiarów w zakresie uzgodnionym z **Operatorem**, nie mniejszym niż określony w Rozporządzeniu SO GL, dokumencie „*Propozycja zakresu wymiany danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE*” wydanego w oparciu o art. 40 ust. 5 Rozporządzenia SO GL oraz IRiESP.

Pozostałe wymagania w zakresie dostosowania przyłączonych urządzeń do systemów sterowania dyspozytorskiego i systemów Rynku Energii Elektrycznej podano w IRiESP.

13.1. Lista sygnałów i pomiarów, przekazywanych z Magazynu do systemu SCADA – KDM/ODM

- a) Pomiary w trybie czasu rzeczywistego:
 - a) Moc czynna po stronie wyższego napięcia transformatora/ów NN/WN lub WN/SN (albo NN/SN) Magazynu.
 - b) Moc bierna po stronie wyższego napięcia transformatora/ów NN/WN lub WN/SN (albo NN/SN) Magazynu.
 - c) Moc czynna po stronie niższego napięcia transformatora/ów NN/WN lub WN/SN (albo NN/SN) Magazynu.
 - d) Moc bierna po stronie niższego napięcia transformatora/ów NN/WN lub WN/SN (albo NN/SN) Magazynu.
 - e) Sumaryczna moc czynna brutto Magazynu.
 - f) Wybrane tryby i kryteria regulacji dotyczące mocy czynnej i mocy biernej oraz wartości zadane.
 - g) Napięcie międzyfazowe U_{12} po stronie wyższego napięcia transformatora/ów NN/WN lub WN/SN (albo NN/SN) Magazynu.
 - h) Napięcie międzyfazowe U_{12} po stronie niższego napięcia transformatora/ów NN/WN lub WN/SN (albo NN/SN) Magazynu.
 - i) Numer zaczeptu transformatora/ów NN/WN lub WN/SN (albo NN/SN) Magazynu.
 - j) Maksymalna wielkość mocy czynnej możliwa do oddania do sieci lub pobrania z sieci przez Magazyn, uwzględniająca pobór na potrzeby własne oraz ograniczenia przesyłowe toru wyprowadzenia mocy Magazynu oraz dyspozycyjność jednostek magazynujących.

- k) Aktualny poziom naładowania² Magazynu [%].
 - l) Minimalny poziom naładowania² Magazynu [%].
 - m) Maksymalny poziom naładowania² Magazynu [%].
 - n) Maksymalny współczynnik ładowania [MW/min].
 - o) Maksymalny współczynnik rozładowania [MW/min].
 - p) Czas do maksymalnego rozładowania Magazynu (przy maksymalnym współczynniku rozładowania) [s].
 - q) Czas do maksymalnego naładowania Magazynu (przy maksymalnym współczynniku naładowania) [s].
 - r) Liczba aktualnie pracujących jednostek magazynujących – liczba jednostek magazynujących, które są załączone do pracy. Warunkiem koniecznym jest pobór lub oddawanie mocy czynnej ($P \neq 0$ MW).
 - s) Liczba jednostek magazynujących gotowych do pracy – liczba jednostek magazynujących, które w danym czasie są załączone do pracy, ale nie pobierają lub nie oddają mocy z powodu wprowadzonego ograniczenia przez **Użytkownika**. Warunkiem koniecznym jest zamknięty tor wyprowadzenia mocy i brak oddawania mocy czynnej do sieci $P = 0$ MW.
 - t) Pojemność użytkowa Magazynu.
- b) Sygnalizacje (on-line):
- a) Stan wyłącznika/ów i odłączników po stronie niższego napięcia transformatora/ów NN/WN lub WN/SN (albo NN/SN) Magazynu – dwubitowo.
 - b) Stan wyłącznika i wszystkich odłączników oraz uziemników po stronie wyższego napięcia transformatora/ów NN/WN lub WN/SN (albo NN/SN) Magazynu.
 - c) Stan łączników w torze prądowym następujących pól rozdzielni średniego napięcia: baterii kondensatorów/dławików, transformatorów sprzęgłowych oraz łączników szyn.
 - d) Stan wyłączników baterii kondensatorów kompensacyjnych (opcjonalnie, jeśli są zainstalowane).
- c) **Operator** zastrzega sobie prawo do wskazania dodatkowych pomiarów i sygnałów poza wymienionymi w pkt 13.1.1 oraz 13.1.2, które powinny być przekazywane do systemu SCADA OSP.

13.2. Zdalne sterowanie Magazynu (interwencyjne)

W ramach systemu zdalnego sterowania należy zapewnić zdolność do zmiany trybów i kryteriów regulacji Magazynu w czasie rzeczywistym (on-line) oraz wyłączenia wyłącznika w torze wyprowadzenia mocy Magazynu przez służby **Operatora**.

W ramach zdalnego sterowania Magazynu, należy w szczególności zapewnić zdolności do zdalnego:

- a) przełączania trybu pracy z trybu ładowania na tryb rozładowania oraz z trybu rozładowania na tryb ładowania,
- b) zadawania mocy czynnej,
- c) zadawania kryteriów i nastaw regulacji.

² W odniesieniu do pojemności użytkowej

Wymaganie zdalnego sterowania, stosuje się niezależnie od wymogu zapewnienia łączności dyspozytorskiej głosowej dla podmiotów przyłączonych do sieci zamkniętej, zgodnie z zapisami dokumentów, o których mowa w **pkt 12** niniejszych warunków przyłączenia.

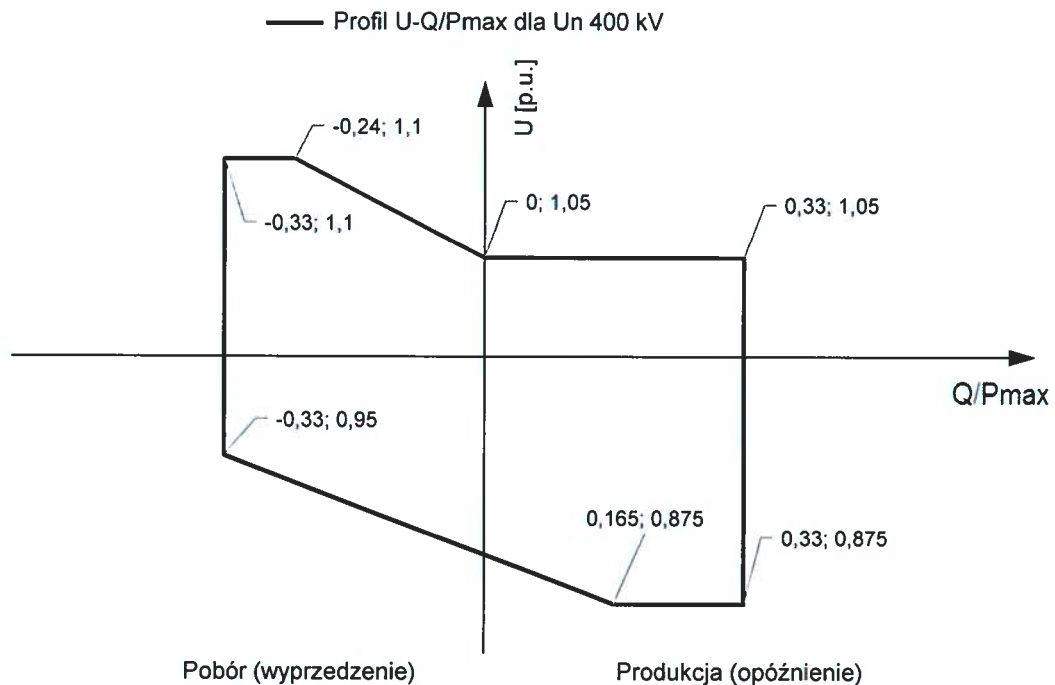
Procedury wykorzystania zdalnego sterowania oraz kompetencje służb dyspozytorskich zostaną określone w Instrukcji Współdziałania Służb Dyspozytorskich SE.

Wszystkie wyżej wymienione zdolności Magazynu realizowane w ramach zdalnego sterowania powinny być możliwe do zrealizowania lokalnie.

14. Zdolność Magazynu do generacji i poboru mocy biernej Magazynu

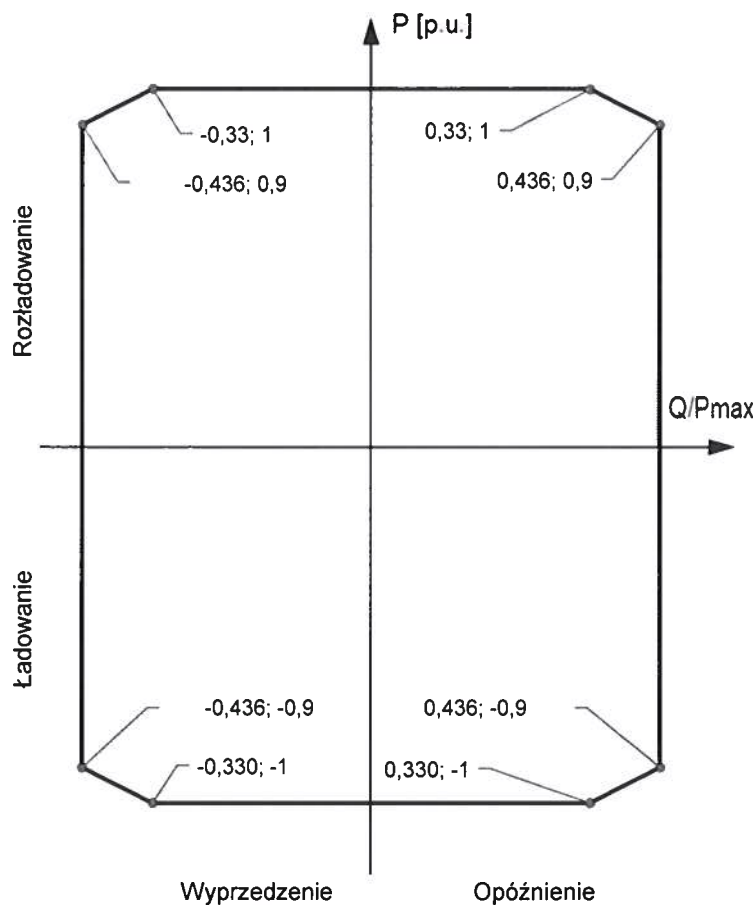
- 14.1. Na **Rys. 1** przedstawiono wymagane minimalne granice profilu U-Q/Pmax Magazynu dla napięcia w punkcie przyłączenia 400 kV, wyrażane jako stosunek jego rzeczywistej wartości i napięcia referencyjnego 1 p.u., w porównaniu ze stosunkiem mocy biernej (Q) do mocy maksymalnej (Pmax).

Rys. 1. Profil U-Q/Pmax Magazynu



- 14.2. Na **Rys. 2** przedstawiono wymagane minimalne granice profilu P-Q/Pmax Magazynu w punkcie przyłączenia, wyrażone jako stosunek jego rzeczywistej mocy czynnej do mocy maksymalnej w jednostkach względnych (p.u.), względem stosunku mocy biernej (Q) do mocy maksymalnej (Pmax).

Rys. 2. Wymagana zdolność do generacji i poboru mocy biernej w miejscu przyłączenia Magazynu



W przypadku gdy Magazyn posiada zdolność do generacji i poboru mocy biernej w większym zakresie niż wymagane minimum określone na powyższym rysunku, należy udostępnić całą dostępną moc bierną poza wymaganym obszarem.

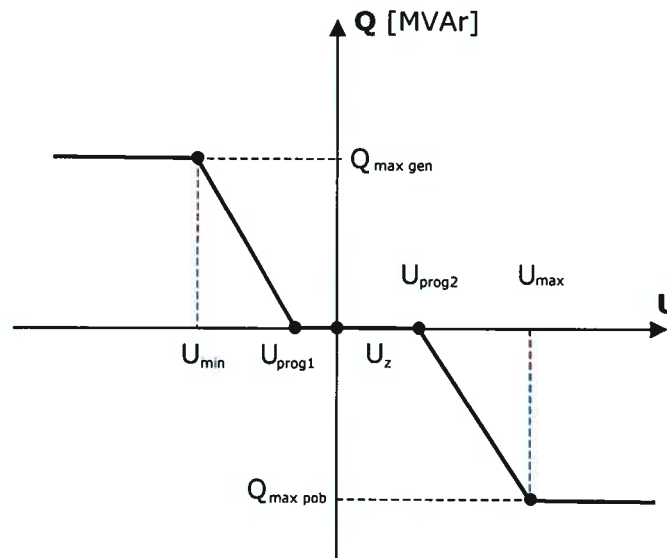
15. Regulacja Magazynu

15.1. Regulacja napięcia i mocy biernej w trybie autonomicznym

Regulator napięcia i mocy biernej Magazynu, w trybie autonomicznym, powinien posiadać zdolność do niezależnej pracy w następujących kryteriach regulacji:

- kryterium regulacji mocy biernej (w miejscu przyłączenia),
- kryterium regulacji $\cos \varphi$ (w miejscu przyłączenia),
- kryterium regulacji napięcia (w miejscu przyłączenia), zgodnie z zadaną charakterystyką statyczną (Rys. 3).

Rys. 3. Poglądowa charakterystyka statyczna dla kryterium regulacji napięcia Magazynu przyłączonego do sieci 400 kV



Legenda:

Symbol	Jednostka	Opis	Zakres nastawczy parametru ustawialnego
$Q_{\max \text{ pob}}$	Mvar	Maksymalna dopuszczalna wartość poboru mocy biernych przez Magazyn, przy danym poziomie generacji mocy czynnej.	nie dotyczy
$Q_{\max \text{ gen}}$	Mvar	Maksymalna dopuszczalna wartość generacji mocy biernych przez Magazyn, przy danym poziomie generacji mocy czynnej.	nie dotyczy
$U_{\min}$	kV	Minimalna wartość napięcia regulowanego w miejscu przyłączenia Magazynu, przy której generowana jest maksymalna moc bierna.	(360÷400) kV
$U_{\max}$	kV	Maksymalna wartość napięcia regulowanego w miejscu przyłączenia Magazynu, przy której pobierana jest maksymalna moc bierna.	(400÷420) kV
U_{prog1}	kV	Wartość napięcia regulowanego w miejscu przyłączenia Magazynu, poniżej którego generowana jest moc bierna.	(360÷400) kV
U_{prog2}	kV	Wartość napięcia regulowanego w miejscu przyłączenia Magazynu, powyżej którego generowana jest moc bierna.	(400÷420) kV

Uwaga! Powyższą charakterystykę należy traktować jako poglądową, z możliwością parametryzacji w pełnym zakresie nastawczych parametrów ustawialnych wyspecyfikowanych w tabeli.

Parametryzacja charakterystyki odbywa się indywidualnie dla każdego przyłączonego magazynu energii w zależności od wielkości magazynu i miejsca jego przyłączenia w systemie elektroenergetycznym.

W przypadku gdy Magazyn nie pracuje, w miejscu przyłączenia, $\cos \varphi$ powinien być utrzymywany w zakresie określonym przez operatora systemu (domyślnie $\cos \varphi = 1$).

15.2. Regulacja napięcia i mocy biernych w trybie skoordynowanym z nadrzędnym układem regulacji napięcia i mocy biernych w stacji elektroenergetycznej sieci przesyłowej

Regulator napięcia i mocy biernych Magazynu powinien posiadać zdolność do pracy skoordynowanej z nadrzędnym układem regulacji napięcia i mocy biernych zainstalowanym w SE.

W ramach zapewnienia zdolności do współpracy z nadrzędnym układem regulacji napięcia i mocy biernych należy zapewnić:

- możliwość przyjmowania do realizacji przez regulator napięcia i mocy biernych Magazynu, wartości zadanych (np. napięcia, mocy biernych) i jej realizacji,

- b) odpowiedni kanał komunikacyjny dedykowany do współpracy z nadrzędnym układem regulacji napięcia i mocy biernej.

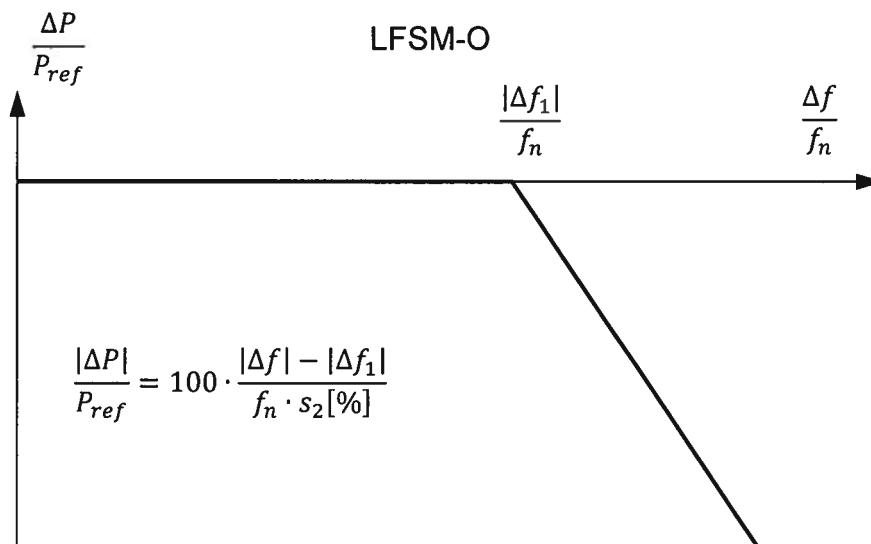
Koncepcja i projekt pracy regulatora napięcia i mocy biernej Magazynu z nadrzędnym układem regulacji powinien zostać uzgodniony z **Operatorem**.

15.3. System sterowania i regulacji mocy czynnej

Magazyn powinien być wyposażony w system sterowania i regulacji mocy czynnej umożliwiający:

- pracę Magazynu bez ograniczeń (podczas pracy Magazynu bez ograniczeń, w trakcie uruchomień i odstawień Magazynu, gradient średni zmiany mocy czynnej Magazynu nie może przekraczać 10% mocy maksymalnej Magazynu na minutę);
- interwencyjną zmianę mocy czynnej magazynu przez służby dyspozytorskie **Operatora** (regulator Magazynu powinien posiadać zdolność techniczną ustawienia prędkości redukcji i naboru mocy, w zakresie 50-100% mocy maksymalnej Magazynu na minutę);
- automatyczną zmianę mocy czynnej, w trybie rozładowania, przy zmianach częstotliwości (LFSM-O, LFSM-U), zgodnie z przedstawionymi na poniższych **Rysunkach 4 i 5** charakterystykami statycznymi ($\Delta P/P_{ref} - \Delta f/f_n$).

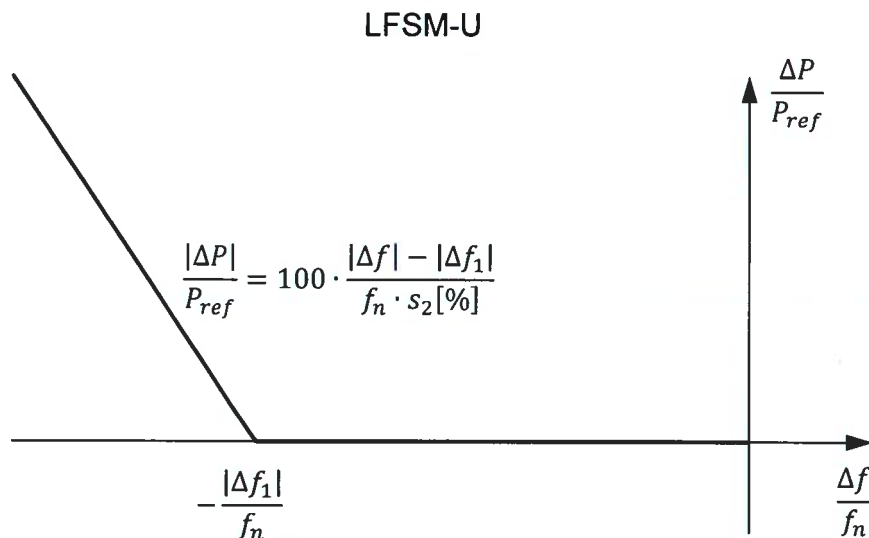
Rys. 4. Zdolność Magazynu do odpowiedzi częstotliwościowej podczas rozładowania w trybie LFSM-O



Oznaczenie	Opis	Wartość
P_{ref}	Znamionowa moc czynna oddawana Magazynu	Określona w pkt 3.2. niniejszego dokumentu
ΔP	Zmiana oddawanej mocy czynnej Magazynu	Odpowiedź
f_n	Częstotliwość znamionowa sieci	50 Hz
Δf	Odchylenie częstotliwości sieci	Zmienna
Δf_1	Próg częstotliwości aktywacji trybu LFSM-O	50,2 Hz
s_2	Statyzm	w zakresie od 2% do 12% (domyślnie 5%)

Gm
ck

Rys. 5. Zdolność Magazynu do odpowiedzi częstotliwościowej podczas rozładowania w trybie LFSM-U



Oznaczenie	Opis	Wartość
P_{ref}	Znamionowa moc czynna oddawana Magazynu	Określona w pkt 3.2 niniejszego dokumentu
ΔP	Zmiana oddawanej mocy czynnej Magazynu	Odpowiedź
f_n	Częstotliwość znamionowa sieci	50 Hz
Δf	Odchylenie częstotliwości sieci	Zmienna
Δf_1	Próg częstotliwości aktywacji trybu LFSM-U	49,8 Hz
s_2	Statyzm	w zakresie od 2% do 12% (domyślnie 5%)

Operator zastrzega sobie prawo do określenia szczegółowych wymagań dla trybu ładowania, w zakresie zdolności Magazynu do automatycznej zmiany mocy czynnej w funkcji zmiany częstotliwości, na etapie projektowania przez **Użytkownika** Magazynu.

Magazyn powinien posiadać zdolność do automatycznego przełączenia trybu pracy z trybu ładowania w tryb rozładowania, przy niskiej częstotliwości oraz automatycznego przełączenia trybu pracy z trybu rozładowania w tryb ładowania przy podwyższonej częstotliwości pracy sieci oraz automatycznego wyłączenia z pracy w sieci, w przypadku braku możliwości realizacji zmian trybów pracy.

Warunki i zakres częstotliwości przełączenia trybów pracy oraz wyłączania, **Użytkownik** uzgodni z **Operatorem** na etapie projektowania Magazynu.

16. Wymagania dotyczące stabilnego poziomu napięcia

Minimalny czas, w trakcie którego Magazyn musi mieć zdolność do pracy przy napięciach odbiegających od napięcia referencyjnego 1 p.u. w punkcie przyłączenia bez odłączenia od sieci został zdefiniowany w Tabeli 3.

Tabela 3 - Minimalne czasy, w których Magazyn musi być zdolny do pracy przy różnych napięciach, odbiegających od wartości znamionowej, bez odłączenia od sieci

Zakres napięcia	Czas pracy
0,85 p.u. - 0,90 p.u.	60 minut
0,90 p.u. - 1,05 p.u.	nieograniczony
1,05 p.u. - 1,10 p.u.	60 minut

17. Wymagania dotyczące parametrów częstotliwości

Minimalne czasy pracy Magazynu przy częstotliwościach, odbiegających od wartości znamionowej zdefiniowane zostały w Tabeli 4.

Tabela 4 - Minimalne czasy, w których Magazyn musi być zdolny do pracy przy różnych częstotliwościach, odbiegających od wartości znamionowej, bez odłączenia od sieci

Zakres częstotliwości	Czas pracy
47,5 Hz–48,5 Hz	30 minut
48,5 Hz–49,0 Hz	30 minut
49,0 Hz – 51,0 Hz	nieograniczony
51,0 Hz – 51,5 Hz	30 minut

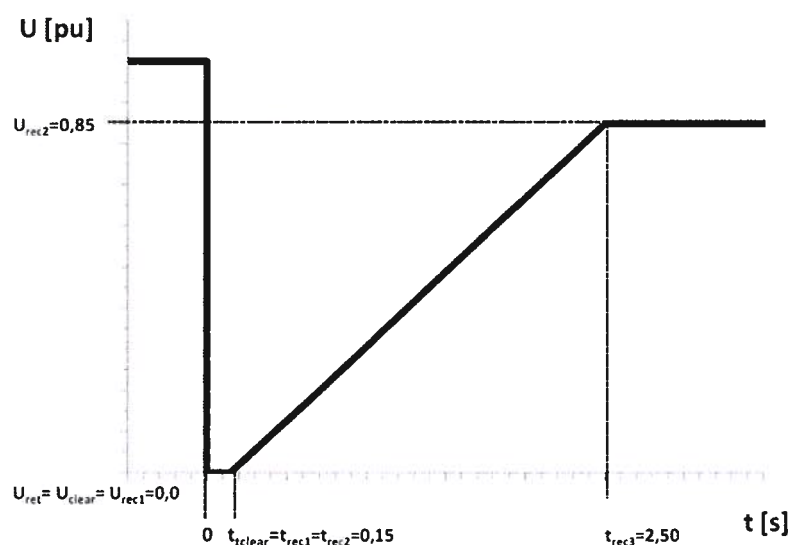
18. Wymagania w zakresie FRT dla zwarć symetrycznych i niesymetrycznych

Magazyn musi spełniać wymogi dotyczące zdolności do pozostania w pracy podczas zwarcia zgodnie z wymogami zdefiniowanymi w poniższej Tabeli 5 oraz na Rysunku 6.

Tabela 5 - Parametry w zakresie zdolności Magazynu do pozostania w pracy podczas zwarcia

Parametry napięcia [p.u.]		Parametry czasu [s]	
U _{ret} :	0,00	t _{clear} :	0,15
U _{clear} :	0,00	t _{rec1} :	0,15
U _{rec1} :	0,00	t _{rec2} :	0,15
U _{rec2} :	0,85	t _{rec3} :	2,5

Rys. 6. Wymagany profil pozostawania w pracy podczas zwarcia dla Magazynu



19. Wymagania w zakresie wyposażenia instalacji lub sieci niezbędnego do współpracy z siecią, do której urządzenia, instalacje lub sieci są przyłączone

Rozwiązania projektowe w zakresie obwodów pierwotnych i wtórnych, układów potrzeb własnych prądu przemiennego i stałego, rodzaje zabezpieczeń przyłączanych urządzeń i ich nastawy oraz układów pomiarowych należy uzgodnić z **Operatorem**.

Przed uruchomieniem Magazynu należy zaktualizować Instrukcję Współdziałania Służb Dyspozytorskich w SE.

Pozostałe wymagania w zakresie wyposażenia urządzeń przyłączonego Magazynu powinny być zgodne z dokumentami, o których mowa w pkt 12 niniejszych warunków przyłączenia.

20. Prognozowanie obciążenia Magazynu

Użytkownik zapewni dostarczanie **Operatorowi** poprzez Zamiejscową Komórkę **Operatora** w Warszawie prognozy oddawania/poboru mocy Magazynu, zgodnie z wymaganym standardem.

W przypadku bilansowania Magazynu, należy spełnić wymagania IRiESP, w szczególności w zakresie prognozowania oraz dostępu do właściwych systemów teleinformatycznych w zakresie planowania i prowadzenia ruchu.

21. Systemy głosowej łączności dyspozytorskiej

Magazyn przyłączony do sieci zamkniętej powinien być wyposażony w system podstawowy i rezerwową łączności dyspozytorskiej z hierarchicznie odpowiednimi centrami dyspozytorskimi, zgodnie z wymaganiami IRiESP i Rozporządzenia ER.

Rozwiązania techniczne dotyczące punktów styku systemów łączności Magazynu z systemami łączności **Operatora** wymagają uzgodnienia z **Operatorem** na etapie uzgadniania projektów technicznych przedmiotowego Magazynu.

System łączności głosowej Magazynu z centrami sterowania i nadzoru **Operatora** powinien spełniać wymagania Rozporządzenia ER.

22. Możliwości dostarczania energii elektrycznej w warunkach odmiennych od standardowych

Użytkownik, w okresie jednego roku od momentu uruchomienia Magazynu, przeprowadzi zgodnie z dokumentami, o których mowa w **pkt 12** niniejszych warunków przyłączenia, pomiary i testy sprawdzające poprawne działanie Magazynu. Jeżeli **Użytkownik** nie przeprowadzi w tym terminie ww. pomiarów i testów, lub jeżeli pomiary i testy sprawdzające wykażą niespełnienie wymagań określonych w niniejszych warunkach przyłączenia i w dokumentach, o których mowa w **pkt 12** niniejszych warunków przyłączenia, a **Użytkownik** nie dostosuje Magazynu do tych wymagań i nie przeprowadzi ponownych pomiarów i testów sprawdzających w terminach wskazanych przez **Operatora**, skutkować to będzie odłączeniem Magazynu od sieci przesyłowej.

W przypadku dostarczenia energii elektrycznej z Magazynu o parametrach niezgodnych z IRiESP, szczególnie w zakresie:

- a) zawartości wyższych harmonicznych,
- b) asymetrii napięć,
- c) odchyień i wahań napięcia,

Operator może odłączyć Magazyn od sieci elektroenergetycznej.

23. Wymagania w zakresie zabezpieczenia sieci przed powodowaniem zakłóceń elektrycznych przez urządzenia, instalacje lub sieci Użytkownika

Wszelkie urządzenia mogące powodować odkształcenia napięcia i prądu należy wyposażyć w odpowiednie urządzenia eliminujące przedostawanie się do sieci przesyłowej wyższych harmonicznych.

24. Weryfikacja parametrów techniczno – ruchowych Magazynu

Operator ma prawo do kontroli realizacji warunków przyłączenia i może żądać udostępnienia przez podmiot posiadający Magazyn dokumentacji stwierdzającej spełnienie przez Magazyn wymagań określonych w niniejszych warunkach przyłączenia i dokumentach, o których mowa w **pkt 12** niniejszych warunków przyłączenia. W szczególności przedmiotowa dokumentacja powinna zawierać wyniki pomiarów i analiz, na akceptowanych przez właściwego operatora systemu modelach matematycznych, o których mowa w **pkt 8.3**, konieczne dla oceny wpływu Magazynu na jakość energii elektrycznej oraz pokazujące reakcję Magazynu na zakłócenia sieciowe.

Użytkownik jest zobowiązany do przeprowadzenia testów sprawdzających parametry techniczno - ruchowe Magazynu, celem potwierdzenia spełnienia przez Magazynu wymagań technicznych, w tym parametrów ruchowych Magazynu, określonych w niniejszych warunkach przyłączenia i dokumentach, o których mowa w **pkt 12** niniejszych warunków przyłączenia.

W testach sprawdzających rekomendowane jest uczestnictwo niezależnej firmy eksperckiej, uzgodnionej pomiędzy **Operatorem** i **Użytkownikiem**. Możliwe jest wytypowanie dla danego obszaru merytorycznego (określonej grupy testów sprawdzających) odrębnej, niezależnej firmy eksperckiej, o ile takie rozwiązanie zostanie uzgodnione pomiędzy stronami. Firma ekspercka nie powinna być zaangażowana w jakiegokolwiek prace przy budowie Magazynu, będące przedmiotem przeprowadzenia obiektowych testów sprawdzających.

25. Warunki dodatkowe

25.1. Dopuszczalne czasy nieplanowanych wyłączeń miejsca dostarczania energii elektrycznej będą wynosić:

- a) łączny dopuszczalny czas trwania w ciągu roku kalendarzowego nieplanowanych wyłączeń miejsca dostarczania energii elektrycznej nie może przekroczyć 4 tygodni,
- b) dopuszczalny czas trwania jednorazowego nieplanowanego wyłączenia miejsca dostarczania energii elektrycznej nie może przekroczyć 2 tygodni.

Do powyższych czasów nieplanowanych wyłączeń miejsca dostarczania energii elektrycznej nie zalicza się czasu na likwidację przerwy awaryjnej spowodowanej awarią pola właściwego dla wyprowadzenia mocy z Magazynu w SE. W takim przypadku dopuszczalny czas trwania jednorazowego nieplanowanego wyłączenia miejsca dostarczania energii elektrycznej nie może przekroczyć 3 tygodni.

25.2. Każdorazowe załączenie Magazynu do pracy odbywać się będzie poprzez podanie w pierwszej kolejności napięcia na instalację Magazynu od strony sieci poprzez zamknięcie wyłącznika w mostku przyległym do odejścia nr 4 od gałęzi nr 2 w rozdzielni 400 kV w SE.

25.3. Magazyn powinien posiadać dodatkowe zasilanie potrzeb własnych z sieci SN, nN lub agregatu prądotwórczego. Zasilanie potrzeb własnych Magazynu oraz stacji elektroenergetycznych Magazynu należy rozwiązać w taki sposób aby nie dochodziło do sprzężenia sieci 400 kV i sieci lokalnego OSD.

25.4. Realizacja rozbudowy sieci przesyłowej, w zakresie umożliwiającym przyłączenie Magazynu do sieci przesyłowej, nastąpi pod warunkiem uzgodnienia Planu Rozwoju Sieci Przesyłowej (dalej: „PRSP”) lub jego aktualizacji przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki obejmującego zadanie inwestycyjne niezbędne do przyłączenia Magazynu, w terminie nie wcześniej niż 36 miesięcy od zawarcia Umowy lub nie wcześniej niż 36 miesięcy od uzgodnienia ww. PRSP lub jego aktualizacji przez Prezesa URE, w zależności od tego, który termin nastąpi później.

25.5. **Operator** zastrzega możliwość zmiany sposobu lub miejsca przyłączenia Magazynu, w sytuacji gdy taka potrzeba wyniknie na etapie projektowania i realizacji rozbudowy SE. Ewentualna powyższa zmiana będzie odzwierciedlona w umowie o przyłączenie (lub aneksie do tej umowy).

25.6. **Operator** zastrzega możliwość zmiany zakresu prac, o których mowa w **pkt 7.1**, jeżeli taka potrzeba wyniknie na etapie projektowania i realizacji rozbudowy SE.

26. Termin ważności warunków przyłączenia

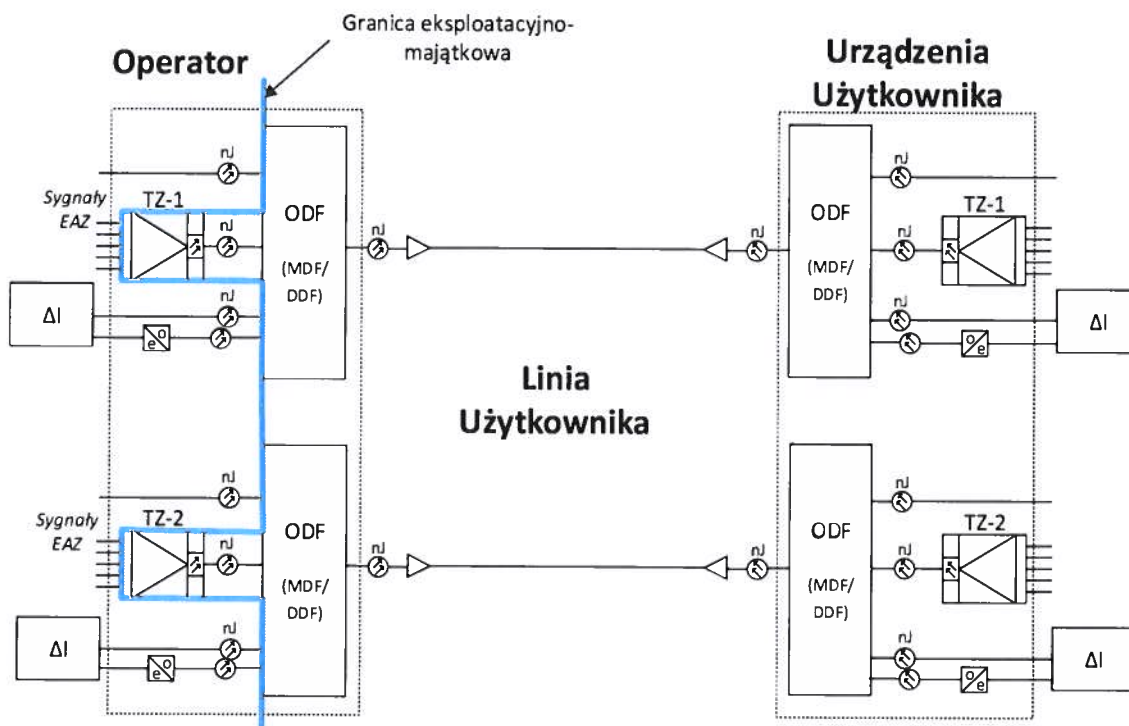
26.1. Niniejsze warunki przyłączenia Magazynu są ważne przez okres dwóch lat od dnia ich doręczenia.

26.2. **Operator** zastrzega, a **Użytkownik** akceptuje zastrzeżenie, że w przypadku wprowadzenia zmian warunków i wymagań jakie powinny spełniać magazyny energii elektrycznej przyłączane do sieci oraz zasad przyłączenia magazynów energii do sieci, lub konieczności zmiany rozwiązań technicznych, o których mowa w **pkt 25.5** i **25.6**, które:

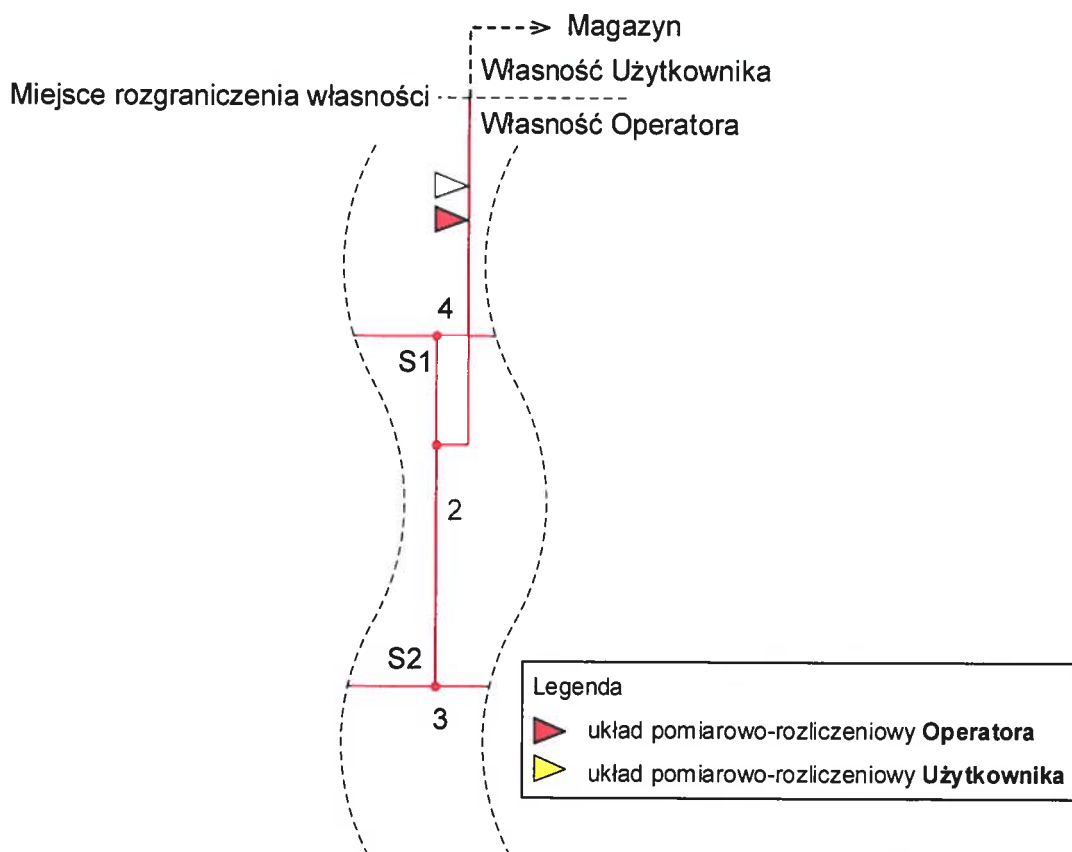
- a) wpłyną na treść lub zasady określone w warunkach przyłączenia lub projekcie umowy o przyłączenie załączonym do niniejszych warunków, lub wielkość mocy Magazynu możliwą do przyłączenia do sieci – wówczas **Operator** dostosuje projekt umowy o przyłączenie lub niniejsze warunki przyłączenia do nowych uwarunkowań, a **Użytkownik** zaakceptuje nowe warunki przyłączenia i projekt umowy,
- b) uniemożliwią zawarcie umowy o przyłączenie – wówczas **Operator** nie będzie zobowiązany do zawarcia umowy o przyłączenie.

W przypadku zaistnienia sytuacji wskazanych w niniejszym punkcie **Operator** podejmie wysiłki, aby możliwie ograniczyć uciążliwość zmian dla **Użytkownika**, jednak skorzystanie z wyżej wymienionych uprawnień nie może stanowić podstawy odpowiedzialności **Operatora**.

Rys. 8. Podział granicy eksploatacyjno-majątkowej dla obwodów wtórnych i telekomunikacyjnych – rysunek poglądowy



Rys. 9. Rozmieszczenie punktów pomiarowo-rozliczeniowych służących do rozliczeń energii elektrycznej – rysunek poglądowy



PROJEKT

**Umowa nr DS/ME3/2020/EŁK
o przyłączenie do sieci przesyłowej
Magazynu Energii Elektrycznej Ełk***

pomiędzy

Krajowym Systemem Magazynów Energii Sp. z o.o.

a

Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A.



Niniejsza Umowa o przyłączenie do sieci przesyłowej zawarta została w Konstancinie-Jeziornie, w dniu roku (dalej „Umowa”), pomiędzy:

- I. **Krajowy System Magazynów Energii Sp. z o. o.** z siedzibą w Gdańsku, 80-172 Gdańsk, ul. Trzy Lipy 3, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000759301, NIP: 957-111-15-36, wysokość kapitału zakładowego: 68 000,00 zł, kapitał zakładowy wpłacony w całości, zwaną dalej „**Użytkownikiem**”, reprezentowaną przez:

a

- II. **Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką Akcyjną** z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, 05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 165, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000197596, NIP: 526-274-89-66, wysokość kapitału zakładowego: 9 605 473 000,00 zł, kapitał zakładowy wpłacony w całości, zwaną dalej „**PSE S.A.**”, reprezentowaną przez:

zwanymi dalej łącznie „**Stronami**” lub osobno „**Stroną**”.

Użytkownik

PSE S.A.

Strona 2

Gm

SPIS TREŚCI

Rozdział 1	Definicje
Rozdział 2	Postanowienia wstępne
Rozdział 3	Przedmiot Umowy
Rozdział 4	Podstawowe zobowiązania Stron
Rozdział 5	Techniczne warunki realizacji Umowy
Rozdział 6	Ograniczenia w wykonywaniu postanowień Umowy
Rozdział 7	Opłata za przyłączenie oraz gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa
Rozdział 8	Odpowiedzialność Stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy
Rozdział 9	Sposoby przekazywania informacji i klauzula poufności
Rozdział 10	Zmiany, renegotiacje Umowy i tryb rozstrzygania sporów
Rozdział 11	Postanowienia w zakresie umowy o świadczenie usług przesyłania
Rozdział 12	Postanowienia końcowe

Spis załączników:

Załącznik 1	Warunki przyłączenia Magazynu Energii Elektrycznej EŁk do sieci przesyłowej
Załącznik 2	Ogólny Harmonogram realizacji Umowy oraz zakres współpracy Zespołu Roboczego
Załącznik 3	Wzór zgłoszenia gotowości do przyjęcia napięcia
Załącznik 4	Wzór zgłoszenia gotowości do dostarczenia po raz pierwszy energii elektrycznej do/z sieci przesyłowej
Załącznik 5	Wzór zgłoszenia o zakończeniu prac i gotowości do przeprowadzenia testów sprawdzających parametry techniczno-ruchowe
Załącznik 6	Wzór protokołu z wykonania Umowy
Załącznik 7	Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności informacji
Załącznik 8	Istotne informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Krajowy System Magazynów Energii Sp. z o. o. ¹
Załącznik 9	Wzór gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej

¹ Propozycja mechanizmu mającego zastosowanie w przypadku zamiaru realizacji przez **Użytkownika** wynikającego z przepisów o ochronie danych osobowych („RODO”) obowiązku informacyjnego wobec pracowników **PSE S.A.**, których dane będą przekazywane do **Użytkownikowi** w celach wskazanych w **Rozdziale 9 § 41** Umowy.

Użytkownik

PSE S.A.

Strona 3

Zważywszy, że:

- A.** Celem ustawy – Prawo energetyczne oraz rozporządzeń Unii Europejskiej, w tym rozporządzeń wymienionych w **pkt D.**, jest w szczególności tworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju kraju, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, oszczędnego i racjonalnego użytkowania paliw i energii, rozwój konkurencji, przeciwdziałanie negatywnym skutkom naturalnych monopolii, uwzględnienie wymogów ochrony środowiska oraz równoważenie interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców energii;
- B.** **PSE S.A.** są operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego, świadczącym usługi przesyłania energii elektrycznej siecią przesyłową, a **Użytkownik**, po wybudowaniu i przyłączeniu magazynu energii EŁK o mocy 200 MW, będzie podmiotem uprawnionym do korzystania z usług przesyłania energii elektrycznej świadczonych przez **PSE S.A.**;
- C.** **Użytkownik** we wniosku o określenie warunków przyłączenia poinformował, że planuje budowę magazynu energii elektrycznej o mocy przyłączeniowej 200 MW oraz wnioskuje o jego przełączenie do stacji elektroenergetycznej 400/110 kV EŁK Bis;
- D.** Planowany do wybudowania przez **Użytkownika** magazyn energii elektrycznej będzie podlegał wymaganiom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE L 158/54), zwanego dalej „**Rozporządzeniem 2019/943**” oraz rozporządzeń opracowanych na podstawie art. 59 i 61 Rozporządzenia 2019/943, w tym:
- Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych (Dz. Urz. UE L 312/54 z dnia 28 listopada 2017 r.), zwanego dalej „**Rozporządzeniem 2017/2196**”;
 - Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiające wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (Dz. Urz. UE L 220/1 z dnia 25 sierpnia 2017 r.), zwanego dalej „**Rozporządzeniem 2017/1485**”;
- oraz metodom, warunkom i wymogom ustanowionym na podstawie rozporządzeń opracowanych na podstawie art. 59 i 61 Rozporządzenia 2019/943.

Strony zgodnie ustalają co następuje:

Rozdział 1

Definicje

§ 1. Ilekoć w Umowie jest mowa o:

- 1) **Magazynie** – należy przez to rozumieć planowany do budowy przez **Użytkownika** magazyn energii elektrycznej EŁK o mocy przyłączeniowej 200 MW (maksymalna moc pobierana z sieci – 200 MW, maksymalna moc oddawana do sieci – 200 MW), szczegółowo określony w **Załączniku 1** do Umowy, wraz z wszelką niezbędną infrastrukturą, w tym z linią 400 kV i wyposażeniem pozwalającym na odbieranie i pobieranie energii elektrycznej i współpracę z siecią przesyłową.
- 2) **Przyłączu** – należy przez to rozumieć odcinek sieci służący do połączenia Magazynu z siecią przesyłową, określony w **Załączniku 1** do Umowy.

Użytkownik

PSE S.A.

Strona 4



- § 2. Wszystkie określenia i pojęcia użyte w tekście Umowy oraz w integralnych załącznikach do Umowy, o ile nie zostały odrębnie zdefiniowane, posiadają znaczenie określone w aktach prawnych i dokumentach przywołanych w **Rozdziale 2** Umowy. W sprawach nieuregulowanych w powyższych dokumentach, Strony będą stosowały przepisy kodeksu cywilnego lub innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych mających zastosowanie do Umowy.

Rozdział 2 Postanowienia wstępne

- § 3. 1. Strony zgodnie przyjmują, że podstawę do ustalenia i realizacji warunków Umowy stanowią:

- 1) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U.2019.755 z późn. zm., dalej: „**Prawo energetyczne**”) wraz z wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi lub ustawa wraz z aktami wykonawczymi, która zastąpi ustawę powyższą w całości lub części;
 - 2) Rozporządzenie 2019/943 oraz rozporządzenia opracowane na podstawie art.59 i 61 Rozporządzenia 2019/943, w tym:
 - a) Rozporządzenie 2017/2196,
 - b) Rozporządzenie 2017/1485 ;
 - 3) Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (dalej: „**IRiESP**”) opracowana przez **PSE S.A.** i zatwierdzona przez Prezesa URE wraz z późniejszymi kartami aktualizacji, przy czym Strony zgodnie postanawiają, że w trakcie wykonywania Umowy będą zobowiązane do stosowania warunków i wymagań oraz procedur postępowania i wymiany informacji określonych każdorazowo w aktualnie obowiązującej IRiESP, z uwzględnieniem wszystkich kart aktualizacji, zatwierdzonych przez Prezesa URE oraz opublikowanych w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki na dzień spełnienia poszczególnych świadczeń określonych w Umowie, w zakresie nieuregulowanym w dokumentach, o których mowa w pkt 2);
 - 4) Koncesja **PSE S.A.** na przesyłanie energii elektrycznej na okres do 31 grudnia 2030 r., udzielona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zwanego również dalej „**Prezesem URE**”) nr PEE/272/4988/W/2/2004/MS z dnia 15 kwietnia 2004 r. z późn. zm.;
 - 5) Taryfa, w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne, zatwierdzona dla **PSE S.A.** przez Prezesa URE, zwana dalej **Taryfą**.
2. **Użytkownik** oświadcza, że zapoznał się z treścią IRiESP oraz opracowywanych na jej podstawie standardów technicznych, a także dokumentów opracowanych na podstawie aktów prawnych, o którym mowa w **ust. 1 pkt 2)**, które publikowane są na stronie internetowej **PSE S.A.** i przyjmuje do wiadomości, że wszystkie przyszłe ich zmiany również będą publikowane na stronie internetowej **PSE S.A.**

- § 4. 1. **PSE S.A.** dokonają przyłączenia Magazynu do sieci przesyłowej na zasadach określonych w Umowie, z zastrzeżeniem **ust. 2** oraz **§ 6 pkt. 1)** Umowy.
2. Przyłączenie Magazynu do sieci przesyłowej, nastąpi pod warunkiem uzgodnienia Planu Rozwoju Sieci Przesyłowej (dalej: „**PRSP**”) lub jego aktualizacji przez Prezesa URE obejmującego zadanie inwestycyjne niezbędne do przyłączenia Magazynu, w terminie nie wcześniej niż 36 miesięcy od zawarcia Umowy lub nie wcześniej niż

Użytkownik

PSE S.A.

Strona 5



36 miesięcy od uzgodnienia ww. PRSP lub jego aktualizacji przez Prezesa URE, w zależności od tego, który termin upłynie później.

Rozdział 3

Przedmiot Umowy

§ 5. Przedmiotem Umowy jest przyłączenie Magazynu należącego do **Użytkownika** do sieci przesyłowej, w celu umożliwienia oddawania/pobierania energii elektrycznej do/z sieci przesyłowej.

Rozdział 4

Podstawowe zobowiązania Stron

§ 6. W ramach Umowy **PSE S.A.** zobowiązują się do:

- 1) Przyłączenia Magazynu poprzez Przyłączy, w terminie określonym w **Załączniku 2** do Umowy, pod warunkiem:
 - a) zawarcia przez **Użytkownika** umów, o których mowa w **pkt. 6, 7 i 8** niniejszego paragrafu,
 - b) wypełnienia przez **Użytkownika** zobowiązań określonych w **§ 7, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18** oraz w **Załączniku 1** do Umowy,
 - c) uzgodnienia z Prezesem URE PRSP obejmującego inwestycje określone w **pkt. 7.1 Załącznika 1** do Umowy.

- 2) Realizacji prac zgodnie z zakresem określonym w **pkt. 7.1 Załącznika 1** do Umowy, w tym realizacji prac umożliwiających podanie napięcia w terminach określonych w **Załączniku 2** do Umowy, pod warunkiem dokonania przez **Użytkownika** zapłaty przewidywanej opłaty za przyłączenie, zgodnie z **§ 26 i § 27** Umowy.

Zakończenie realizacji prac w zakresie umożliwiającym podanie napięcia od strony KSE na Magazyn zostanie potwierdzone przez **PSE S.A.** pisemnym zgłoszeniem gotowości do podania napięcia nie później niż 7 dni przed terminem podania napięcia określonym w **Załączniku 2** do Umowy.

- 3) Zawarcia z **Użytkownikiem**, na jego wniosek umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej, uwzględniającej postanowienia **Rozdziału 11** Umowy, przed terminem podania napięcia na Magazyn, o którym mowa w **Załączniku 2** do Umowy.
- 4) Opracowania/aktualizacji i uzgodnienia z **Użytkownikiem** Instrukcji Współdziałania Służb Dyspozytorskich, o której mowa w **pkt 7.1 lit. I) Załącznika 1** do Umowy.
- 5) Uzgodnienia zakresu i programu testów sprawdzających spełnienie przez Magazyn wymagań określonych w Umowie oraz IRIESP, o których mowa w **§ 7 pkt 8** Umowy.
- 6) Zawarcia z **Użytkownikiem** umowy o ustanowienie służebności przesyłu (w tym służebności drogowej) obciążającej nieruchomości **PSE S.A.**, na których zlokalizowana będzie infrastruktura służąca do przyłączenia i współpracy z KSE Magazynu pod warunkiem uzyskania przez **PSE S.A.** zgód korporacyjnych, w terminie 6 miesięcy od dnia:
 - a) uzgodnienia przez **Użytkownika** z **PSE S.A.** lokalizacji linii 400 kV, na nieruchomości **PSE S.A.** i

Użytkownik

PSE S.A.

Strona 6



b) złożenia przez **Użytkownika** pisemnego wniosku o zawarcie takiej umowy.

Służebność przesyłu na rzecz **Użytkownika** polegała będzie na prawie wybudowania, konserwacji i utrzymania w stanie czynnym, w tym wykonywania remontów, usuwania awarii, przebudowy infrastruktury **Użytkownika**, poprzez zapewnienie osobom upoważnionym przez **Użytkownika** prawa dostępu, wejścia, przejazdu i przechodu, w tym sprzętem ciężkim, w zakresie niezbędnym do prawidłowego korzystania z wyżej wymienionej służebności. Usytuowanie infrastruktury **Użytkownika** na nieruchomości **PSE S.A.** zostanie ustalone na podstawie projektu budowlanego uzgodnionego z **PSE S.A.**

Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu zostanie ustalone na podstawie operatu szacunkowego opracowanego przez rzeczoznawcę majątkowego powołanego przez **PSE S.A.** i obejmować będzie: wartość służebności przesyłu wynikającą z operatu szacunkowego, oraz koszt wykonania operatu.

- 7) Zawarcia z **Użytkownikiem** umowy dotyczącej posadowienia infrastruktury technicznej stanowiącej infrastrukturę telekomunikacyjną **Użytkownika** w budynkach **PSE S.A.** Warunki umowy zostaną ustalone przez **PSE S.A.** zgodnie z ogólnymi warunkami umów stosowanymi w **PSE S.A.** oraz zgodnie z cennikiem dzierżawy infrastruktury telekomunikacyjnej stosowanym przez **PSE S.A.**
- 8) Zawarcia z **Użytkownikiem** umowy w sprawie posadowienia infrastruktury **Użytkownika** (niebędącej infrastrukturą telekomunikacyjną) w budynkach **PSE S.A.** Wynagrodzenie określone w tej umowie zostanie ustalone na podstawie operatu szacunkowego opracowanego przez rzeczoznawcę majątkowego powołanego przez **PSE S.A.** i zostanie powiększone o zryczałtowany koszt energii elektrycznej, przy czym koszt wykonania operatu pokryje **Użytkownik**.
- 9) Uzgodnienia dokumentacji projektowo-technicznej Magazynu związanej z realizacją przyłączenia, przedłożonej do uzgodnienia przez **Użytkownika**.
- 10) Udostępnienia miejsca na zainstalowanie rezerwowego układu pomiarowego Magazynu.
- 11) W przypadku zmiany sposobu lub miejsca przyłączenia, lub zakresu prac wskazanego w **pkt 7.1 Załącznika 1** do Umowy, o których mowa w **pkt 25.5 i 25.6 Załącznika 1** do Umowy, ustalenia w szczególności nowego sposobu lub miejsca przyłączenia Magazynu do sieci elektroenergetycznej, lub zobowiązań **Operatora**, oraz wysokości przewidywanej opłaty za przyłączenie i doręczenia **Użytkownikowi** projektu aneksu do Umowy uwzględniającego te zmiany oraz zmianę wysokości przewidywanej opłaty za przyłączenie.

§ 7. W ramach Umowy **Użytkownik** zobowiązuje się do:

- 1) Realizacji własnym nakładem i staraniem Magazynu, zgodnie z wymaganiami określonymi w **Załączniku 1** do Umowy w terminach określonych w **Załączniku 2** do Umowy.
- 2) Spełnienia na własny koszt wszystkich warunków niezbędnych do przyłączenia Magazynu zgodnie z Umową, w tym z warunkami określonymi w **Załączniku 1** do Umowy oraz aktach prawnych i dokumentach wskazanych w **§ 3 ust. 1 pkt 2) i 3)** Umowy.
- 3) Dostarczania informacji niezbędnych do planowania pracy i rozwoju sieci przesyłowej. Zakres wymaganych informacji i tryb ich przekazywania określa **Załącznik 1** do Umowy.

Użytkownik

PSE S.A.

Strona 7



- 4) Terminowej zapłaty opłaty, o której mowa w § 26 i § 27 Umowy, za przyłączenie Magazynu do sieci przesyłowej.
- 5) Uzgodnienia i zawarcia z **PSE S.A.** umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej, o której mowa w § 6 pkt 3) Umowy, z uwzględnieniem postanowień **Rozdziału 11** Umowy, przed zgłoszeniem gotowości Magazynu do przyjęcia napięcia, o którym mowa w § 14 Umowy.
- 6) Opracowania w uzgodnieniu z **PSE S.A.** dokumentacji projektowo-technicznej Magazynu, w zakresie określonym przez przedstawicieli wskazanych przez **Strony** zgodnie z § 13 ust. 2 Umowy, związanej z realizacją przyłączenia Magazynu, w terminach określonych w **Załączniku 2** do Umowy.
- 7) Uzgodnienia z **PSE S.A.** instrukcji, o której mowa w **pkt. 19 Załącznika 1** do Umowy, przed terminem zgłoszenia gotowości do przyjęcia napięcia, o którym mowa § 14 Umowy.
- 8) Opracowania i uzgodnienia z **PSE S.A.** zakresu i programu testów sprawdzających spełnienie przez Magazyn wymagań określonych w Umowie i IRIESP, nie później niż na 2 miesiące przed terminem podania napięcia określonym w **Załączniku 2** do Umowy.
- 9) Dostarczenia do **PSE S.A.** kopii promesy koncesji właściwej dla Magazynu na wykonywanie działalności magazynowania energii lub działalności powiązanej z magazynowaniem energii, w terminie 14 dni od daty jej udzielenia przez Prezesa URE, jeżeli koncesja będzie wymagana przepisami prawa.
- 10) Przedłożenia **PSE S.A.**:
 - a) kopii decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji Magazynu, bez załączników - chyba, że **PSE S.A.** ich zażądata, wraz z zaświadczeniem o jej ostateczności,
 - b) kopii decyzji o pozwoleniu na budowę Magazynu, bez załączników - chyba, że **PSE S.A.** ich zażądata, wraz z zaświadczeniem o jej ostateczności, oraz kopii schematu Magazynu ze wskazaniem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, wchodzących w skład Magazynu, z oznaczeniem lokalizacji urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych oraz miejsca przyłączenia Magazynu do sieci przesyłowej, naniesionych na mapę poglądową uwzględniającą numery ewidencyjne działek i obrębów,
 - c) pisemnego oświadczenia o zawarciu umowy na budowę Magazynu,
 - d) pisemnego oświadczenia o zawarciu umowy na dostawę jednostek magazynujących,w terminach określonych w **Załączniku 2** do Umowy.
- 11) Zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, o której mowa w § 6 pkt. 6) Umowy.
- 12) Zawarcia z **PSE S.A.** umów, o których mowa w § 6 pkt. 7) i 8) Umowy.
- 13) Spełnienia na własny koszt wszystkich warunków przypisanych do wykonania przez **Użytkownika**, zgodnie z Umową, w tym w szczególności z uzgodnioną z **PSE S.A.** dokumentacją projektowo-techniczną Magazynu, a także zgodnie z warunkami określonymi w dokumentach wskazanych w § 3 ust. 1 pkt 2) i 3) Umowy.

§ 8. Użytkownik oświadcza i potwierdza, że:

Użytkownik

PSE S.A.

Strona 8



- 1) Posiada wystarczające środki na realizację swoich obowiązków określonych w Umowie.
- 2) W dacie przyłączenia Magazynu będzie posiadał do niego tytuł prawny, z zastrzeżeniem, że w toku procesu inwestycyjnego ulegać może zmianom lokalizacji poszczególnych elementów Magazynu, jednak w zakresie nie wpływającym na zmianę punktu przyłączenia oraz zmianę miejsca rozgraniczenia własności opisanych w **Załączniku 1** do Umowy. **Użytkownik** niezwłocznie pisemnie poinformuje **PSE S.A.** o zmianie lokalizacji poszczególnych elementów Magazynu, przedstawiając:
 - a) tytuły prawne do dysponowania nieruchomościami dla nowych lokalizacji, uprawniające do wybudowania i eksploataowania Magazynu oraz
 - b) zestawienie określające zmiany nieruchomości, na których będzie zlokalizowany Magazyn, lub jego część, względem nieruchomości określonych w **pkt. 3.3 Załącznika 1** do Umowy.
- 3) W wypadku utraty przez **Użytkownika** tytułu prawnego do Magazynu, lub części albo całości nieruchomości, na których Magazyn będzie posadowiony, **PSE S.A.** będą uprawnione do wstrzymania realizacji zobowiązań wynikających z Umowy, z zastrzeżeniem **§ 28 ust. 3 pkt 4)** Umowy.
- 4) W przypadku zbycia w okresie obowiązywania Umowy, Magazynu lub przeniesienia prawa do korzystania z Magazynu oraz, odpowiednio, nieruchomości, na których będzie posadowiony Magazyn, na rzecz innego podmiotu, **Użytkownik** zapewni przejęcie przez nabywcę wszelkich praw i obowiązków **Użytkownika** wynikających z Umowy, z zastrzeżeniem **§ 50** Umowy, lub przedstawi potwierdzenie tytułu prawnego **Użytkownika** do dysponowania Magazynem i nieruchomością w zakresie koniecznym do realizacji przyłączenia Magazynem do sieci przesyłowej, przy czym:
 - a) prawa i obowiązki **Użytkownika** wynikające z Umowy będą mogły zostać przeniesione wyłącznie w całości na jeden podmiot wskazany przez **Użytkownika**,
 - b) do czasu wstąpienia nabywcy Magazynu w prawa i obowiązki **Użytkownika**, **PSE S.A.** mają prawo do wstrzymania realizacji przyłączenia Magazynu do sieci przesyłowej zgodnie z **pkt. 3)**.

Rozdział 5

Techniczne warunki realizacji Umowy

- § 9.** **Użytkownik**, w zakresie Magazynu, zalicza się do I grupy przyłączeniowej.
- § 10.** Warunki przyłączenia Magazynu do sieci przesyłowej określa **Załącznik 1** do Umowy.
- § 11.** Miejsca rozgraniczenia własności urządzeń zostały określone w **Załączniku 1** do Umowy.
- § 12.** Koordynacja prac związanych z realizacją Przyłącza oraz przyłączeniem Magazynu do sieci przesyłowej, zakres i sposób wymiany danych i informacji w trakcie realizacji Umowy, tryb przyłączania i przeprowadzania prób i odbiorów Magazynu oraz Przyłącza, a także testów sprawdzających parametry techniczno-ruchowe, będą ustalane i realizowane według dokumentów wskazanych w **§ 3 ust. 1 pkt. 2) i 3)** Umowy, a w zakresie nieuregulowanym w dokumentach wskazanych w **§ 3 ust. 1 pkt. 2) i 3)** Umowy, według procedur ustalonych przez Zespół Roboczy, o którym mowa w **§ 13** Umowy.

Użytkownik

PSE S.A.

Strona 9



- § 13. 1. Zespół Roboczy, o którym mowa w **ust. 2**, jest uprawniony do uszczegółowienia Ogólnego Harmonogramu realizacji Umowy, stanowiącego **Załącznik 2** do Umowy, jak również do określenia specyfikacji prób i odbiorów Magazynu. O ile ustalenia, o których mowa w zdaniu poprzednim nie zmieniają terminów określonych w Ogólnym Harmonogramie, to nie będą stanowiły zmiany Umowy i nie będą wymagać aneksu.
2. W terminie Strony w formie pisemnej wskażą swoich przedstawicieli celem utworzenia Zespołu Roboczego, którego zadaniem będzie koordynacja działań każdej ze Stron zmierzających do realizacji zobowiązań wynikających z postanowień Umowy. Ustalenia Zespołu Roboczego następować będą w formie pisemnych protokołów. Zakres współpracy Zespołu Roboczego określa **Załącznik 2** do Umowy.
- § 14. **Użytkownik** zgłosi, w formie pisemnej, gotowość Magazynu do przyjęcia napięcia nie później niż 10 dni przed terminem podania napięcia na Magazyn, określonym w **Załączniku 2** do Umowy. Wzór zgłoszenia gotowości do przyjęcia napięcia stanowi **Załącznik 3** do Umowy.
- § 15. **Użytkownik** zgłosi, w formie pisemnej, gotowość do dostarczenia po raz pierwszy energii elektrycznej do/z sieci przesyłowej przez Magazyn nie później niż 3 dni przed terminem pierwszej synchronizacji, określonym w **Załączniku 2** do Umowy. Wzór zgłoszenia gotowości do pierwszej synchronizacji stanowi **Załącznik 4** do Umowy.
- § 16. **Użytkownik** zgłosi, w formie pisemnej, informację o zakończeniu prac i gotowości Magazynu do przeprowadzenia testów sprawdzających spełnienie przez Magazyn wymagań określonych w Umowie oraz IRIESP nie później niż 14 dni przed terminem tych testów określonym w **Załączniku 2** do Umowy. Wzór zgłoszenia o zakończeniu prac i gotowości do przeprowadzenia testów sprawdzających spełnienie wymagań określonych w Umowie oraz IRIESP stanowi **Załącznik 5** do Umowy.
- § 17. **PSE S.A.** dokona przyłączenia Magazynu na pisemny wniosek **Użytkownika** w terminie 7 dni roboczych pod warunkiem potwierdzenia przez Strony w protokołach przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym, wszystkich prób i pomiarów zgodnie z § 12 Umowy oraz przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym testów sprawdzających spełnienie wymagań określonych w Umowie oraz IRIESP, a także spełnienia wszystkich pozostałych wymagań technicznych i warunków przyłączenia, określonych w Umowie oraz IRIESP.
- § 18. Przyłączenie zgodnie z § 17 Umowy nastąpi pod warunkiem spełnienia przez **Użytkownika** wszystkich warunków określonych w § 7 Umowy, a w szczególności:
- 1) spełnienia wymagań technicznych określonych dla **Użytkownika** w Umowie w tym w **Załączniku 1** do Umowy;
 - 2) dokonania z wynikiem pozytywnym wszystkich prób i odbiorów Magazynu;
 - 3) uzgodnienia i zawarcia z **PSE S.A.** umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej przed zgłoszeniem gotowości Magazynu do przyjęcia napięcia, o którym mowa w § 14 Umowy;
 - 4) opracowania i uzgodnienia z **PSE S.A.** zakresu i programu testów sprawdzających spełnienie przez Magazyn wymagań określonych w Umowie oraz IRIESP, o których mowa § 16 Umowy;
 - 5) uzgodnienia z **PSE S.A.** przez **Użytkownika** instrukcji, o której mowa w **pkt 19 Załącznika 1** do Umowy, przed zgłoszeniem gotowości Obiektu do przyjęcia napięcia, o którym mowa w § 14 Umowy;

Użytkownik

PSE S.A.

Strona 10



- 6) terminowego dokonania przez **Użytkownika** zapłaty opłaty, o której mowa w § 26 i § 27 Umowy za przyłączenie Magazynu do sieci przesyłowej;
- 7) spełnienia wymagań w zakresie zdolności technicznych urządzeń **Użytkownika**, zgodnie z wymogami Rozporządzenia (UE) 2017/2196.
- § 19. Procedura kontroli dotrzymywania przez Strony warunków Umowy, w tym w szczególności warunków określonych w **Załącznikach** do Umowy, określona jest w dokumentach wskazanych w § 3 ust. 1 pkt 2) i 3) Umowy, a w zakresie nieuregulowanym w tych dokumentach, określana będzie według procedur ustalonych przez Zespół Roboczy, o którym mowa w § 13 Umowy.

Rozdział 6

Ograniczenia w wykonywaniu postanowień Umowy

- § 20. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy będące następstwem siły wyższej lub stanu zagrożenia:
- 1) bezpieczeństwa energetycznego,
 - 2) bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej,
 - 3) bezpieczeństwa osób, lub
 - 4) wystąpienia znacznych strat materialnych,
- które spowodowały wprowadzenie ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej zgodnie z odpowiednimi przepisami Prawa energetycznego.
- § 21. Strony uzgadniają, że nie stanowią przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Strony: awaria w systemie, awaria sieciowa, stan zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, stan alarmowy, stan zagrożenia, stan zaniku zasilania, stan odbudowy systemu, ani następstwa tych zdarzeń, chyba że **PSE S.A.** nie prowadziły swoich działań z należytą starannością.
- § 22. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania drugiej Strony o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą lub innych okoliczności wskazanych w § 20 lub § 21 Umowy.
- § 23. Strony niezwłocznie będą podejmować niezbędne czynności w celu minimalizowania skutków powstałych w wyniku działania siły wyższej lub innych okoliczności wskazanych w § 20 lub § 21 Umowy oraz czasu ich trwania. Strony są zobowiązane również do uzgodnienia w Aneksie do Umowy zmiany terminów powołanych w **Załączniku 2** do Umowy, jeżeli konieczność taka wyniknie na skutek zaistnienia takich okoliczności.
- § 24. Jeżeli oddziaływanie okoliczności wskazanych w § 20 lub § 21 Umowy uniemożliwi wypełnianie obowiązków Strony dłużej niż 3 miesiące, Strony przystąpią niezwłocznie do negocjacji na temat dalszego obowiązywania Umowy lub dostosowania Umowy do zmienionych warunków.
- § 25. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie osób trzecich, lub organów administracji, lub sądów administracyjnych wpływające na niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy przez tę Stronę, o ile nie wynika to z przyczyn zależnych od tej Strony.

Użytkownik

PSE S.A.

Strona 11



Rozdział 7

Opłata za przyłączenie

§ 26. Z tytułu przyłączenia Magazynu, **Użytkownik** zobowiązuje się do zapłaty na rzecz **PSE S.A.** opłaty za przyłączenie.

§ 27. 1. Przewidywana wysokość nakładów na realizację przyłączenia Magazynu do sieci przesyłowej wynosi **16 549 000,00 zł netto** (słownie: szesnaście milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych i 00/100) plus podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zastrzeżeniem, że jej wysokość może ulec zmianie na etapie realizacji Umowy, zgodnie z **ust. 19 i ust. 20**.

2. Zgodnie z obowiązującą Taryfą, za przyłączenie do sieci przesyłowej, z wyłączeniem przyłączenia źródeł energii elektrycznej i sieci przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej, pobiera się opłatę ustaloną na podstawie jednej czwartej rzeczywistych nakładów poniesionych na realizację przyłączenia, zwaną dalej „**opłatą za przyłączenie**”.

3. Przewidywana opłata za przyłączenie Magazynu wynosi **4 137 250,00 zł** (słownie: cztery miliony sto trzydzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych i 00/100) netto, tj. jedną czwartą przewidywanych nakładów na realizację przyłączenia Magazynu do sieci przesyłowej, o których mowa w **ust. 1**, plus podatek VAT, naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zastrzeżeniem, że jej wysokość może ulec zmianie na etapie realizacji Umowy, zgodnie z **ust. 19 i ust. 20**.

4. Z zastrzeżeniem **ust. 19 i ust. 20**, **Użytkownik** dokona zapłaty na rzecz **PSE S.A.** określonej w **ust. 3** kwoty **4 137 250,00 zł** (słownie: cztery miliony sto trzydzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych i 00/100) plus podatek VAT, w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy. **PSE S.A.** w terminie 7 dni od daty otrzymania powyższej zapłaty wystawi fakturę VAT.

5. W terminie do 7 dni od zgłoszenia przez **PSE S.A.** gotowości do podania napięcia od strony KSE na Magazyn, o którym mowa w **§ 6 pkt 2)** Umowy, **PSE S.A.** dokonają weryfikacji poniesionych do tego dnia nakładów inwestycyjnych na realizację przyłączenia Magazynu do sieci przesyłowej oraz poinformują pisemnie **Użytkownika** o wysokości zweryfikowanej opłaty za przyłączenie.

6. Jeżeli zweryfikowana opłata za przyłączenie Magazynu, o której mowa w **ust. 5**, będzie wyższa od przewidywanej opłaty za przyłączenie, **Użytkownik** jest zobowiązany do dopłaty różnicy, w stosunku do kwoty określonej w **ust. 3**, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury rozliczeniowej od **PSE S.A.**

7. Jeżeli zweryfikowana opłata za przyłączenie Magazynu, o której mowa w **ust. 5**, będzie niższa od przewidywanej opłaty za przyłączenie, **PSE S.A.** dokonają zwrotu różnicy, w stosunku do kwoty określonej w **ust. 3**, w terminie 14 dni od daty wystawienia przez **PSE S.A.** faktury korygującej, albo innego dokumentu księgowego, jeżeli wystawienie faktury korygującej nie będzie możliwe w związku z przedawnieniem zobowiązania podatkowego. W takim przypadku **PSE S.A.** wystawią notę księgową na kwotę netto, a kwota uprzednio naliczonego podatku VAT nie podlega zwrotowi.

8. Dowód księgowy, o którym mowa w **ust. 6** lub **ust. 7** będzie wystawiony przez **PSE S.A.** w ciągu 7 dni od daty dokonania przez **PSE S.A.** weryfikacji poniesionych nakładów inwestycyjnych na realizację przyłączenia Magazynu, określonych w **ust. 5**.

Użytkownik

PSE S.A.

Strona 12



9. Za dzień dokonania zapłaty Strony przyjmują dzień uznania rachunku bankowego **PSE S.A.** W przypadku niedotrzymania przez **Użytkownika** terminu płatności **PSE S.A.** ma prawo do naliczenia odsetek w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
10. Jeżeli pomiędzy dniem zgłoszenia przez **PSE S.A.** gotowości do podania napięcia na Magazyn, a dniem podpisania protokołu z wykonania Umowy, **PSE S.A.** poniosą dodatkowe nakłady na realizację przyłączenia, w terminie 7 dni od daty podpisania powyższego protokołu **PSE S.A.** wystawią fakturę korygującą, którą **Użytkownik** zapłaci w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
11. 1) **Użytkownik** doręczy **PSE S.A.**, nie później niż w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy, zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, w postaci nieodwołalnej, bezwarunkowej, płatnej na pierwsze żądanie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej na kwotę **15 266 452,50 zł** (słownie: piętnaście milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa złote i 50/100), odpowiadającej wysokości 75% kwoty przewidywanych nakładów na realizację przyłączenia, (dalej: „Gwarancja”), o treści zasadniczo zgodnej z wzorem stanowiącym **Załącznik 9** do Umowy. Gwarancja będzie ważna do dnia (włącznie):
- a) do dnia przyłączenia Magazynu, o którym mowa w **poz. 4** w działaniach **PSE S.A.** zawartych w **pkt B** w **Załączniku 2** do Umowy, plus 270 dni, lub
 - b) do dnia pisemnego potwierdzenia przez **Strony** realizacji postanowień Umowy poprzez podpisanie protokołu z wykonania Umowy, zgodnie z **Załącznikiem 6** do Umowy,
 - c) do dnia rozwiązania/wygaśnięcia Umowy, plus 270 dni,
- w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi najwcześniej;
- 2) Złożenie przez **Użytkownika** gwarancji w terminie późniejszym, upoważnia **PSE S.A.** do jednostronnego zdecydowania o przesunięciu terminów realizacji Umowy przez **PSE S.A.**, określonych w **Załączniku 2** do Umowy, z zastrzeżeniem **§ 28 ust. 3 pkt 3)** Umowy.

12. W sytuacji, gdy:

- 1) podmiot wystawiający gwarancję podejmie decyzję o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego lub innego podobnego postępowania we właściwej jurysdykcji lub złoży taki wniosek lub taki wniosek zostanie złożony przez osobę trzecią, lub
- 2) w stosunku do podmiotu wystawiającego gwarancję zostanie podjęta jakakolwiek z następujących czynności: zawieszenie płatności lub moratorium w odniesieniu do zobowiązań pieniężnych, wyznaczenie zarządcy przymusowego, administratora, likwidatora lub innej podobnej osoby lub zostanie rozpoczęta likwidacja lub rozwiązanie podmiotu wystawiającego gwarancję, lub
- 3) z jakichkolwiek powodów zobowiązanie podmiotu wystawiającego gwarancję wygaśnie, stanie się nieważne lub nieskuteczne lub niemożliwe do wykonania albo wykonanie przez podmiot wystawiający gwarancję zobowiązania z gwarancji naruszałoby lub stałoby się sprzeczne z prawem,

Użytkownik jest zobowiązany:

Użytkownik

PSE S.A.

Strona 13



- 4) poinformować na piśmie **PSE S.A.** o zaistnieniu tych okoliczności w terminie 5 dni roboczych od dnia powzięcia informacji o jej wystąpieniu i jest zobowiązany do ponownego ustanowienia zabezpieczenia.
- 5) ponownie ustanowić zabezpieczenie w terminie 10 dni roboczych od wcześniejszej z dat: od daty powzięcia przez **Użytkownika** informacji o wystąpieniu jednej z wyżej wymienionych okoliczności lub daty wpłynięcia do **Użytkownika** zawiadomienia skierowanego przez **PSE S.A.** o jej wystąpieniu.
13. Podmiot wystawiający gwarancję posiadać powinien siedzibę lub oddział na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub na terytorium państwa – strony Porozumienia Światowej Organizacji Handlu w sprawie zamówień rządowych (GPA), lub na terytorium państwa – strony innej umowy międzynarodowej, której stroną jest Unia Europejska (jeżeli taka umowa międzynarodowa zobowiązuje Unię Europejską do zapewnienia wykonawcom z państw – stron takiej umowy oraz robotom budowlanym, dostawom i usługom pochodzącym z tych państw, traktowania nie mniej korzystnego, niż traktowanie wykonawców pochodzących z Unii Europejskiej oraz robót budowlanych, dostaw i usług pochodzących z Unii Europejskiej – co **Użytkownik** powinien wykazać **PSE S.A.**).
14. Gwarancja powinna być sporządzona w języku polskim. Jeżeli gwarancja poza językiem polskim będzie sporządzona również w innym języku, w razie rozbieżności między wersjami językowymi rozstrzygająca będzie wersja polska, przy czym powyższa reguła kolizyjna powinna zostać zamieszczona wprost w treści gwarancji.
15. Gwarancja bankowa może zostać wystawiona przez inny podmiot, niż określony w **ust. 13** z zastrzeżeniem, że gwarancja ta zostanie potwierdzona przez bank lub oddział banku podlegający nadzorowi nad rynkiem finansowym wg przepisów prawa polskiego, i spełnione będą pozostałe wymagania określone w Umowie.
16. Gwarancja ubezpieczeniowa może zostać wystawiona przez inny podmiot, niż określony w **ust. 13** z zastrzeżeniem uzyskania przez **Użytkownika** regwarancji udzielonej (wystawionej) przez podmiot podlegający nadzorowi nad rynkiem finansowym wg przepisów prawa polskiego, i spełnione będą pozostałe wymagania określone w Umowie.
17. Uprzedniego uzgodnienia z **PSE S.A.** wymaga zmiana treści gwarancji w stosunku do wzoru stanowiącego **Załącznik 9** do Umowy oraz zmiana banku/ubezpieczyciela ustanawiającego gwarancję.
18. Gwarancja, o której mowa w **ust. 11**, służy zabezpieczeniu pokrycia należności **PSE S.A.** wynikających z Umowy, w tym należności z tytułu opłaty za przyłączenie i należności z tytułu rozwiązania/wygaśnięcia Umowy z przyczyn dotyczących **Użytkownika**, o których w szczególności mowa w **§ 28 ust. 3** Umowy.
19. 1) Jeżeli na jakimkolwiek etapie realizacji Umowy, przed terminem podania napięcia na Obiekt, określonym w **Załączniku 2** do Umowy, przewidywane nakłady na realizację przyłączenia okażą się wyższe od przewidywanych nakładów określonych w **ust. 1**, wówczas **PSE S.A.** jest uprawniony do pisemnego powiadomienia **Użytkownika** o zaktualizowanej wysokości przewidywanych nakładów na realizację przyłączenia oraz zaktualizowanej wysokości przewidywanej opłaty za przyłączenie. **Użytkownik** w terminie do **21 dni** od daty otrzymania powyższego powiadomienia:

Użytkownik

PSE S.A.

Strona 14



- a) doręczy **PSE S.A.** zabezpieczenie należytego wykonania Umowy na kwotę stanowiącą 75% zaktualizowanej wysokości przewidywanych nakładów na realizację przyłączenia, lub doręczy aneks do wcześniej doręczonej gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej, zmieniający kwotę ustanowionego zabezpieczenia na kwotę odpowiadającą wysokości 75% zaktualizowanej kwoty przewidywanych nakładów na realizację przyłączenia, lub
- b) złoży **PSE S.A.** pisemne oświadczenie o rezygnacji z przyłączenia Obiektu do sieci **PSE S.A.**.
- 2) W przypadku wzrostu kwoty przewidywanych nakładów na realizację przyłączenia, **Użytkownik** dokona zapłaty na rzecz **PSE S.A.** kwoty różnicy pomiędzy zaktualizowaną wysokością przewidywanej opłaty za przyłączenie, zgodnie z **pkt 1)**, a kwotą określoną w **ust. 3**, w terminie 14 dni od otrzymania od **PSE S.A.** pisemnego powiadomienia, o którym mowa w **pkt 1)**. **PSE S.A.** w terminie 7 dni od daty zapłaty określonej w powiadomieniu kwoty, wystawi fakturę.
20. 1) Jeżeli na jakimkolwiek etapie realizacji Umowy, przed terminem podania napięcia na Obiekt, przewidywane nakłady na realizację przyłączenia okażą się niższe od przewidywanych nakładów na realizację przyłączenia określonych w **ust. 1**, wówczas **PSE S.A.** jest uprawniony do pisemnego powiadomienia **Użytkownika** o zaktualizowanej wysokości przewidywanych nakładów na realizację przyłączenia oraz zaktualizowanej wysokości przewidywanej opłaty za przyłączenie. **Użytkownik** jest uprawniony do doręczenia **PSE S.A.** aneksu zmieniającego kwotę ustanowionego zabezpieczenia na kwotę odpowiadającą wysokości 75% zaktualizowanych przewidywanych nakładów na realizację przyłączenia.
- 2) W przypadku zmniejszenia kwoty przewidywanej opłaty za przyłączenie, o którym mowa w **pkt. 1)**, w terminie 7 dni od daty wysłania do **Użytkownika** pisemnego powiadomienia, o którym mowa w **pkt. 1)**, wystawi fakturę korygującą do faktury, o której mowa w **ust. 3**, do wysokości zaktualizowanej kwoty przewidywanej opłaty za przyłączenie, zgodnie z **pkt. 1)**. Przy czym, jeżeli wystawienie faktury korygującej nie będzie możliwe w związku z przedawnieniem zobowiązania podatkowego, **PSE S.A.** wystawi notę księgową na kwotę netto, a kwota uprzednio naliczonego podatku VAT nie podlega zwrotowi.
21. Aktualizacja przez **PSE S.A.** przewidywanych nakładów na realizację przyłączenia oraz przewidywanej opłaty za przyłączenie, na zasadach określonych w **ust. 19** i **ust. 20**, następuje na podstawie pisemnego powiadomienia doręczonego **Użytkownikowi** i nie wymaga aneksu do Umowy.
22. Jeżeli w wyniku aktualizacji przewidywanej opłaty za przyłączenie **Użytkownik** złoży nową gwarancję bankową/ubezpieczeniową, **PSE S.A.** niezwłocznie zwolni wcześniej złożoną gwarancję, poprzez przekazanie dokumentu gwarancji **Użytkownikowi** lub wystawcy gwarancji.
23. Do gwarancji, o której mowa w **ust. 19 pkt 1) lit. a)** oraz **ust. 20 pkt 1)**, odpowiednie zastosowanie mają postanowienia **ust. 11 - 18**.
24. Gwarancję bankową lub gwarancję ubezpieczeniową uznaje się za prawidłowo ustanowioną, jeśli została dostarczona **PSE S.A.** w oryginale, w wymaganym terminie, na wskazany adres, w prawidłowej kwocie, walucie i o uzgodnionej treści.

Użytkownik

PSE S.A.

Strona 15



Rozdział 8

Odpowiedzialność Stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy

- § 28.** 1. Z zastrzeżeniem **ust. 3**, **PSE S.A.** przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy, w całości lub w części, ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia jej warunków przez **Użytkownika**. Wypowiedzenie Umowy może nastąpić po wcześniejszym, bezskutecznym wezwaniu **Użytkownika** do zaniechania naruszenia Umowy i usunięcia skutków takiego naruszenia w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do usunięcia naruszeń.
2. **Użytkownikowi** przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy w całości, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku rezygnacji przez **Użytkownika** z przyłączenia całości lub części Magazynu, przy czym jeżeli taka rezygnacja dotyczy jedynie części Magazynu, i nie skutkuje obniżeniem mocy Magazynu poniżej MW, to **Użytkownik** ma prawo wypowiedzieć Umowę w części objętej rezygnacją. Wypowiedzenie dokonane na podstawie niniejszego punktu uznaje się za dokonane z przyczyn dotyczących **Użytkownika**.
3. Za istotne naruszenie warunków Umowy, o którym mowa w **ust. 1**, dotyczące **Użytkownika**, uprawniające **PSE S.A.** do wypowiedzenia Umowy, Strony uznają w szczególności:
- 1) przekroczenie przez **Użytkownika** o 90 dni terminów realizacji któregośkolwiek z zobowiązań określonych w **pkt. 1, pkt. 3, pkt. 5, pkt 7, pkt. 10, pkt. 11 Załącznika 2** do Umowy, przy czym **PSE S.A.** nie wypowie Umowy w zakresie dotyczącym tej części Magazynu, która na dzień złożenia przez **PSE S.A.** oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy jest realizowana zgodnie z harmonogramem określonym w **Załączniku 2** do Umowy lub jeżeli przekroczenie któregośkolwiek terminu realizacji tej części **PSE S.A.** nie jest dłuższe niż 90 dni;
 - 2) rezygnację na piśmie przez **Użytkownika** z przyłączenia całości lub części Magazynu do sieci **PSE S.A.** albo brak złożenia w ciągu 30 dni od odpowiedniego wezwania przez **PSE S.A.** oświadczenia **Użytkownika** o tym, że zrealizuje Magazyn zgodnie z postanowieniami Umowy. Jeżeli taka rezygnacja lub brak oświadczenia dotyczą jedynie części Magazynu to **PSE S.A.** ma prawo wypowiedzieć Umowę w części, objętej rezygnacją lub brakiem oświadczenia oraz w zakresie dotyczącym działań **PSE S.A.**, pozostających w związku z obniżeniem mocy przyłączeniowej. **PSE S.A.** może jednakże wypowiedzieć Umowę w całości także w przypadku rezygnacji przez **Użytkownika** z realizacji części Obiektu, jeżeli rezygnacja skutkuje obniżeniem mocy Obiektu poniżej MW;
 - 3) przekroczenie przez **Użytkownika** o 30 dni terminu zapłaty przewidywanej opłaty za przyłączenie Magazynu, zgodnie z **§ 27 ust 4, 6 i 11** Umowy lub terminu złożenia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, zgodnie z **§ 27 ust. 11 i 12** Umowy,
 - 4) utratę przez **Użytkownika** tytułu prawnego do Magazynu, lub części albo całości nieruchomości, na której Magazyn będzie posadowiony i niedoprowadzenie do przejęcia całości praw i obowiązków **Użytkownika** przez inny podmiot dysponujący odpowiednim tytułem prawnym, w terminie 30 dni, zgodnie z **§ 8 pkt 4)** Umowy, przy czym jeżeli utrata tytułu prawnego dotyczy jedynie części Magazynu lub części nieruchomości, na której Magazyn będzie posadowiony, to **PSE S.A.** mają prawo wypowiedzieć Umowę w części, objętej utratą tytułu prawnego; postanowienie **pkt 2) zdanie ostatnie** ma odpowiednie zastosowanie;

Użytkownik

PSE S.A.

Strona 16

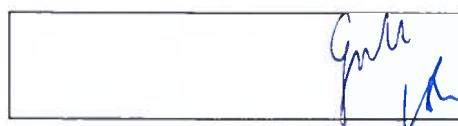


- 5) zaistnienie innej, niewymienionej powyżej okoliczności dotyczącej **Użytkownika**, która uniemożliwia dalszą realizację Umowy przez Strony;
4. Każdej ze Stron przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy w przypadku, jeżeli zakup przez **Operatora** Nieruchomości nie nastąpi do dnia
W przypadku wypowiedzenia Umowy przez jedną ze Stron, z tej przyczyny, drugiej Stronie nie będą przysługiwały roszczenia odszkodowawcze.
- § 29. 1.** W przypadku wypowiedzenia Umowy, w całości lub w części, przez **PSE S.A.** lub **Użytkownika** z przyczyn dotyczących **Użytkownika**, lub w przypadku odstąpienia od Umowy na podstawie przepisów ustawy, w całości lub części, przez **PSE S.A.** lub **Użytkownika**, z przyczyn dotyczących **Użytkownika**, **Użytkownik** jest zobowiązany do zapłaty jednorazowej opłaty w wysokości stanowiącej sumę:
- 1) kwoty pokrywającej udokumentowane, całkowite poniesione przez **PSE S.A.** koszty, w tym nakłady, związane z przyłączeniem Magazynu do sieci przesyłowej wraz z kosztami finansowymi;
 - 2) kwoty pokrywającej udokumentowane, całkowite poniesione przez **PSE S.A.** koszty, w tym nakłady, zmiany lub rozwiązania, lub odstąpienia od kontraktów z wykonawcami działającymi na rzecz **PSE S.A.** w celu przyłączenia Magazynu do sieci przesyłowej – pozostające w związku z wypowiedzeniem Umowy lub odstąpieniem od Umowy;
 - 3) kwoty pokrywającej udokumentowane, całkowite poniesione przez **PSE S.A.** koszty, w tym nakłady, likwidacji istniejących elementów Przyłącza, wybudowanych przez **PSE S.A.**
- w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej przez **PSE S.A.**
2. Przez koszty, w tym nakłady, związane z przyłączeniem Magazynu do sieci przesyłowej, Strony rozumieją koszty realizacji Przyłącza, oraz koszty rozbudowy sieci przesyłowej związane z przyłączeniem Magazynu, przy czym te koszty, w tym nakłady, zostaną pomniejszone o wartość urządzeń, które na dzień wypowiedzenia lub odstąpienia stanowić będą element sieci przesyłowej lub zostaną wykorzystane przez **PSE S.A.** do realizacji inwestycji koniecznych do przyłączenia i wyprowadzenia mocy z pozostałej części Magazynu (w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia dotyczącego części Umowy) lub w inny sposób niezwiązany z przyłączeniem Magazynu.
3. Zapłacona przez **Użytkownika** do dnia rozwiązania/wygaśnięcia Umowy kwota, o której mowa w **§ 27 ust. 3** Umowy, na poczet opłaty za przyłączenie podlega zwrotowi na rzecz **Użytkownika**, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez **Użytkownika** faktury korygującej, wystawionej przez **PSE S.A.** Jeżeli wystawienie faktury korygującej nie będzie możliwe w związku z przedawnieniem zobowiązania podatkowego, **PSE S.A.** wystawią notę księgową na kwotę netto, a kwota uprzednio naliczonego podatku VAT nie podlega zwrotowi.
4. **PSE S.A.** są uprawnione do dokonania potrącenia przysługujących mu, na podstawie **ust. 1**, wierzytelności, z wierzytelności przysługujących **Użytkownikowi** na podstawie **ust. 3**.
5. **PSE S.A.** są uprawnione do żądania zapłaty opłaty, o której mowa w **ust. 1** niezależnie od żądania zapłaty kar umownych, o których mowa w **§ 30 ust. 2** Umowy.
- § 30. 1.** W przypadku przekraczającej 60 dni zwłoki **PSE S.A.** w realizacji prac umożliwiających podanie napięcia na Magazyn, w stosunku do terminów

Użytkownik

PSE S.A.

Strona 17



- określonych w **Załączniku 2** do Umowy, **Użytkownik** może żądać zapłaty przez **PSE S.A.**, za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki, następujący po 60 dniu, kary umownej w wysokości 5 % określonych w **§ 27 ust. 1** Umowy przewidywanych nakładów na realizację przyłączenia brutto, jednak łącznie w wysokości nieprzekraczającej połowy tych nakładów, pod warunkiem spełnienia przez **Użytkownika** warunków określonych w **§ 14** Umowy.
2. W przypadku przekraczającej 60 dni zwłoki **Użytkownika** w realizacji prac umożliwiających przyjęcie napięcia na Magazyn, w stosunku do terminów określonych w **Załączniku 2** do Umowy, **PSE S.A.** mogą żądać zapłaty przez **Użytkownika**, za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki, następujący po 60 dniu, kary umownej w wysokości 5 % określonych w **§ 27 ust. 1** Umowy przewidywanych nakładów na realizację przyłączenia brutto, jednak łącznie w wysokości nieprzekraczającej połowy tych nakładów.
3. Strony zachowują prawo dochodzenia kar umownych przewidzianych Umową mimo jej rozwiązania/wygaśnięcia z jakichkolwiek powodów.
- § 31.** Roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Strony będą zgłaszały w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu okoliczności stanowiących ich podstawę z zastrzeżeniem, iż brak zgłoszenia roszczenia w takim terminie nie będzie oznaczał zrzeczenia się tego roszczenia.
- § 32.** W innych przypadkach niż określone w **§ 28-30** Umowy, odpowiedzialność Stron z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy jest ograniczona do rzeczywistych strat, będących normalnym i bezpośrednim następstwem działania lub zaniechania zobowiązanej Strony z wyłączeniem utraconych korzyści oraz z wyłączeniem wszelkich strat Strony poszkodowanej polegających na zwiększeniu jej zobowiązań, w szczególności z tytułu odszkodowań wynikających z roszczeń regresowych za szkody poniesione przez kontrahentów danej Strony.

Rozdział 9

Sposoby przekazywania informacji i klauzula poufności

- § 33.** 1. Strony zobowiązują się do bezzwłocznego przekazywania informacji mogących mieć wpływ na realizację Umowy, bezpieczeństwo osób, funkcjonowanie urządzeń i instalacji każdej ze Stron.
2. Wszelkie informacje przekazywane pomiędzy Stronami oraz oświadczenia składane przez Strony w związku z Umową, wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
- § 34.** Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych od drugiej Strony w związku z realizacją Umowy, jak też informacji dotyczących Umowy.
- § 35.** Informacje, o których mowa w **§ 34** Umowy, mogą być wykorzystywane przez Strony jedynie w związku z realizacją Umowy.
- § 36.** Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w **§ 33** Umowy, trwa także po zakończeniu obowiązywania Umowy, nie dłużej jednak niż 5 lat od jej wygaśnięcia lub rozwiązania.
- § 37.** Postanowienia o poufności zawarte powyżej, nie będą stanowiły przeszkody dla którejkolwiek ze Stron w ujawnianiu informacji konsultantom i podwykonawcom działającym w imieniu lub na rzecz Strony przy wykonywaniu Umowy, bankom, ubezpieczycielom, w tym ustanawiającym gwarancję bankową/ubezpieczeniową, potencjalnym lub faktycznym podmiotom finansującym realizację inwestycji

Użytkownik

PSE S.A.

Strona 18



Użytkownika, a także spółkom dominującym lub powiązanym, z jednoczesnym zobowiązaniem tych podmiotów do zachowania poufności w zakresie przekazanych informacji, oraz w ujawnianiu informacji, która należy do informacji powszechnie znanych lub informacji, których ujawnienie jest wymagane na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub na które pozostałe Strony wyraziły zgodę. Strony są również uprawnione do ujawnienia informacji działając w celu zastosowania się do obowiązujących przepisów prawa, regulaminów lub zasad giełdy, operatora systemu przesyłowego, odpowiedniego operatora systemu dystrybucyjnego lub organu regulacyjnego, lub w związku z toczącym się postępowaniem sądowym lub postępowaniem przed organem regulacyjnym, z zastrzeżeniem, że w zakresie dozwolonym takimi przepisami prawa, regulaminami lub zasadami, każda ze Stron dołoży należytych starań w celu zapobieżenia ujawnieniu informacji lub w celu ograniczenia zakresu tego ujawnienia, oraz niezwłocznie powiadomi o takim ujawnieniu drugą Stronę.

- § 38. 1. Strony zapewniają, że wszystkie osoby, które w jej imieniu lub pod jej kierownictwem będą uczestniczyły w realizacji Umowy zostaną przez nią zobowiązane do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w niniejszej klauzuli.
2. Ponadto **Użytkownik** zapewnia, że wszelkie osoby, którym ujawnione zostaną informacje otrzymane od **PSE S.A.** w związku z realizacją Umowy jak też informacje dotyczące Umowy, zostaną pisemnie zobowiązane przez **Użytkownika** do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich przekazanych informacji. **Użytkownik** zapewni, że jego pracownicy, współpracownicy, doradcy i konsultanci (a także pracownicy i współpracownicy doradców lub konsultantów) oraz wykonawcy i podwykonawcy, banki finansujące realizację prac określonych w Umowie lub ubezpieczyciele, złożą oświadczenie o zachowaniu w poufności przekazanych informacji według wzoru określonego w **Załączniku 7** do Umowy. Oryginały podpisanych oświadczeń, o których mowa powyżej, **Użytkownik** prześle **PSE S.A.** w terminie 10 dni roboczych od daty wezwania **Użytkownika** przez **PSE S.A.** do przekazania oryginałów oświadczeń.
- § 39. **PSE S.A.** są uprawnione do ujawnienia informacji przewidzianych w art. 7 ust. 81 ustawy Prawo energetyczne, w trybie przewidzianym w tym przepisie.
- § 40. W odniesieniu do jakichkolwiek operacji na danych osobowych w celu wykonania Umowy, Strony zobowiązują się postępować w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, tj. w szczególności przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) – a także przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, a w razie zastąpienia jej inną ustawą – ustawy, która ją zastąpi.
- § 41. W związku z zawarciem, realizacją i monitorowaniem wykonywania Umowy każda ze Stron będzie przetwarzać dane osobowe osób zatrudnianych przez drugą Stronę lub współpracujących z drugą Stroną bądź podwykonawcą drugiej Strony na innej podstawie (w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miejsce zatrudnienia / firma prowadzonej działalności, stanowisko), które zostaną wzajemnie udostępnione.
- § 42. Istotne informacje o zasadach przetwarzania przez **PSE S.A.** danych osobowych osób, o których mowa w § 41 Umowy oraz o przysługujących tym osobom prawach

Użytkownik

PSE S.A.

Strona 19



w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, zamieszczone zostały na stronie internetowej **PSE S.A.** (<https://www.pse.pl/zasady-przetwarzania-danych-osobowych>).

- § 43. Istotne informacje o zasadach przetwarzania przez **Użytkownika** danych osobowych osób, o których mowa w § 41 Umowy oraz o przysługujących tym osobom prawach w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych stanowią **Załącznik 8** do Umowy.²
- § 44. **PSE S.A.** zobowiązują się podać osobom wskazanym przez niego w Umowie w związku z jej zawarciem, realizacją oraz monitorowaniem wykonania, informacje, o których mowa w **Załączniku 8** do Umowy. **Użytkownik** zobowiązuje się podać osobom wskazanym przez niego w Umowie w związku z jej zawarciem, realizacją oraz monitorowaniem wykonania, informacje, o których mowa w § 42 Umowy.
- § 45. Wzajemne udostępnienie przez Strony danych osobowych wskazanych w § 41 Umowy, nie stanowi powierzenia przetwarzania danych osobowych. Strony przyjmują do wiadomości, że jeśli będą dokonywać powierzenia przetwarzania danych osobowych pozyskanych od drugiej Strony lub będą przetwarzać dane osobowe w szerszym zakresie niż jest to wskazane w § 41 Umowy, będą w tym zakresie niezależnym administratorem danych i zobowiązane będą wypełnić wszystkie obowiązki administratora danych wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności RODO oraz UODO. Strony nie będą ponosić odpowiedzialności za niezgodne z przepisami działania i zaniechania drugiej Strony.

Rozdział 10

Zmiany, renegocjacje Umowy i tryb rozstrzygania sporów

- § 46. 1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy mogą być dokonywane tylko za pisemną zgodą Stron w formie Aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności, chyba że Umowa stanowi inaczej.
2. Strony zobowiązują się do sporządzenia i podpisania Aneksu wprowadzającego odpowiedzenie zmiany do Umowy w przypadku złożenia, zgodnie z postanowieniami Umowy, przez jedną ze Stron oświadczenia o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od Umowy w części.
3. Odstąpienie od Umowy albo jej wypowiedzenie może być dokonywane w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Strony zgodnie wyłączają, w przypadkach wskazanych w niniejszym paragrafie, możliwość zastosowania formy elektronicznej w rozumieniu art. 78¹ kodeksu cywilnego.
- § 47. W razie zmian w zakresie stanu prawnego lub faktycznego, mających związek z postanowieniami Umowy, Strony zobowiązują się do podjęcia w dobrej wierze jej renegocjacji w celu dostosowania Umowy do nowych okoliczności. Dla uniknięcia wątpliwości Strony ustalają, że zmiana warunków ekonomicznych przyjętych przez **Użytkownika** przy planowaniu realizacji Magazynu nie stanowi podstawy do renegocjacji Umowy.
- § 48. W razie powstania sporu przy realizacji Umowy, Strony podejmą wysiłki w celu rozwiązania sporu w drodze negocjacji.
- § 49. Jeśli spór nie zostanie rozstrzygnięty w drodze negocjacji w ciągu 30 dni od daty jego zaistnienia, to rozstrzygany on będzie przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby

² Propozycja mechanizmu mającego zastosowanie w przypadku zamiaru realizacji przez **Użytkownika** wynikającego z przepisów o ochronie danych osobowych („RODO”) obowiązku informacyjnego wobec pracowników **PSE S.A.**, których dane będą przekazywane do **Użytkownika** w celach wskazanych w Rozdziale 9 § 41 Umowy.

Użytkownik

PSE S.A.

Strona 20



PSE S.A., chyba że sprawy sporne wynikające z Umowy będą należeć do właściwości Prezesa URE.

Rozdział 11

Postanowienia w zakresie umowy o świadczenie usług przesyłania

§ 50. Strony uzgadniają ponadto, że umowa o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej, która zostanie zawarta przez Strony zgodnie z **§ 6 pkt 3)** i **§ 7 pkt 5)** Umowy przewidywać będzie m.in.:

- 1) prawo **PSE S.A.** do poinformowania **Użytkownika** na piśmie z 3-letnim wyprzedzeniem o konieczności dostosowania przez **Użytkownika** i na jego koszt urządzeń **Użytkownika** do zmienionego napięcia znamionowego, podwyższonego poziomu mocy zwarcia i innych warunków funkcjonowania sieci;
- 2) zobowiązanie **Użytkownika** do:
 - a) pisemnego poinformowania **PSE S.A.** o zamiarze likwidacji lub odłączenia swoich urządzeń od sieci przesyłowej w terminie co najmniej 3 lat przed datą powyższych działań;
 - b) zapłaty na rzecz **PSE S.A.** kwoty kosztów likwidacji Przyłącza w przypadku zaistnienia okoliczności powołanych w lit. a);
 - c) przeprowadzenia testów Magazynu sprawdzających spełnienie przez Magazyn wymagań określonych w Umowie i IRIESP zgodnie z uzgodnionym zakresem i programem, o którym mowa w **§ 7 pkt 8** oraz przekazania **PSE S.A.** szczegółowego raportu z przeprowadzonych testów nie później niż 6 tygodni po ich zakończeniu.
- 3) postanowienia, że dopuszczalne czasy nieplanowanych wyłączeń miejsca dostarczania energii elektrycznej będą wynosić:
 - a) łączny dopuszczalny czas trwania w ciągu roku kalendarzowego nieplanowanych wyłączeń miejsca dostarczania energii elektrycznej nie może przekroczyć 4 tygodni;
 - b) dopuszczalny czas trwania jednorazowego nieplanowanego wyłączenia miejsca dostarczania energii elektrycznej nie może przekroczyć 2 tygodni.

Do powyższych czasów nieplanowanych wyłączeń miejsca dostarczania energii elektrycznej nie zalicza się czasu na likwidację przerwy awaryjnej spowodowanej awarią pola właściwego dla wyprowadzenia mocy z Magazynu w SE. W takim przypadku dopuszczalny czas trwania jednorazowego nieplanowanego wyłączenia miejsca dostarczania energii elektrycznej nie może przekroczyć 3 tygodni.

4) Dodatkowe postanowienie, że:

- a) **PSE S.A.** przysługuje prawo udziału jego przedstawicieli w testach sprawdzających. **Użytkownik** zobowiązuje się do powiadomienia **PSE S.A.** o terminie testów nie później niż 14 dni przed ich rozpoczęciem;
- b) **PSE S.A.** przysługuje prawo do odłączenia Obiektu **Użytkownika** od sieci przesyłowej w przypadku, gdy **Użytkownik** nie przeprowadzi w wymaganym terminie testów sprawdzających, lub nie usunie przyczyn negatywnego wyniku tych testów.

Użytkownik

PSE S.A.

Strona 21



Rozdział 12

Postanowienia końcowe

- § 51. Żadna ze Stron nie może przenieść na stronę trzecią swoich praw lub obowiązków wynikających z Umowy bez wcześniejszej pisemnej zgody drugiej Strony. Przeniesienie przez którąkolwiek Stronę praw lub obowiązków wynikających z Umowy na stronę trzecią wymaga sporządzenia odpowiedniego aneksu do Umowy i nastąpi z datą wejścia w życie tego aneksu.
- § 52. Strony zobowiązują się wykonywać zobowiązania wynikające z Umowy z należytą starannością.
- § 53. Strony potwierdzą pisemnie realizację postanowień Umowy. Wzór protokołu z wykonania Umowy stanowi **Załącznik 6** do Umowy.
- § 54. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz aktów prawnych i dokumentów powołanych w **Rozdziale 2** Umowy.
- § 55. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym egzemplarzu dla każdej Strony.
- § 56. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia i obowiązuje do czasu wywiązania się przez Strony ze wszystkich zobowiązań z niej wynikających.
- § 57. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:
- Załącznik 1** Warunki przyłączenia Magazynu Energii Elektrycznej EŁk do sieci przesyłowej
 - Załącznik 2** Ogólny Harmonogram realizacji Umowy oraz zakres współpracy Zespołu Roboczego
 - Załącznik 3** Wzór zgłoszenia gotowości do przyjęcia napięcia
 - Załącznik 4** Wzór zgłoszenia gotowości do dostarczenia po raz pierwszy energii elektrycznej do/z sieci przesyłowej
 - Załącznik 5** Wzór zgłoszenia o zakończeniu prac i gotowości do przeprowadzenia testów sprawdzających parametry techniczno-ruchowe
 - Załącznik 6** Wzór protokołu z wykonania Umowy
 - Załącznik 7** Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności informacji
 - Załącznik 8** Istotne informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Krajowy System Magazynów Energii Sp. z o. o.³
 - Załącznik 9** Wzór gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej

Użytkownik

PSE S.A.

³ Propozycja mechanizmu mającego zastosowanie w przypadku zamiaru realizacji przez Użytkownika wynikającego z przepisów o ochronie danych osobowych („RODO”) obowiązku informacyjnego wobec pracowników PSE S.A., których dane będą przekazywane do Użytkownikowi w celach wskazanych w Rozdziale 9 § 41 Umowy.

Użytkownik

PSE S.A.

Strona 22



***Istotne zastrzeżenia do projektu Umowy:**

- 1) Umowa, w tym opłata za przyłączenie, została ustalona w oparciu o przepisy obowiązujące w dniu przygotowywania projektu Umowy o przyłączenie, w szczególności ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. 2012, poz. 1059) wraz z aktami wykonawczymi, Taryfę Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. dla energii elektrycznej na rok 2019 oraz aktualną IRIESP. Zmiana powyższych dokumentów, wejście w życie nowych przepisów lub wejście w życie nowej Taryfy, będą skutkowały zmianą projektu Umowy, w tym postanowień **Rozdziału 7**. Ponadto **PSE S.A.** zastrzegają możliwość zmiany wysokości przewidywanej opłaty za przyłączenie określonej w **§ 27 ust. 3** Umowy na etapie podpisania przedmiotowej Umowy.
 - 2) **PSE S.A.** zastrzega, a **Użytkownik** akceptuje zastrzeżenie, że w przypadku wprowadzenia zmian warunków i wymagań jakie powinny spełniać magazyny energii elektrycznej przyłączane do sieci oraz zasad przyłączenia magazynów energii do sieci, lub konieczności zmiany rozwiązań technicznych, o których mowa w pkt. **25.5** i **25.6** warunków przyłączenia, które:
 - a) wpłyną na treść lub zasady określone w warunkach przyłączenia lub projekcie Umowy załączonym do niniejszych warunków, lub wielkość mocy Magazynu możliwą do przyłączenia do sieci – wówczas **PSE S.A.** dostosuje projekt umowy o przyłączenie lub warunki przyłączenia do nowych uwarunkowań, a **Użytkownik** zaakceptuje nowe warunki przyłączenia i projekt umowy,
 - b) uniemożliwią zawarcie umowy o przyłączenie – wówczas **PSE S.A.** nie będzie zobowiązany do zawarcia umowy o przyłączenie.
- W przypadku zaistnienia sytuacji wskazanych w niniejszym punkcie **PSE S.A.** podejmie wysiłki, aby możliwie ograniczyć uciążliwość zmian dla **Użytkownika**, jednak skorzystanie z wyżej wymienionych uprawnień nie może stanowić podstawy odpowiedzialności **PSE S.A.**

Użytkownik

PSE S.A.

Załącznik 1

**do Umowy nr DS/ME3/2019/EŁK
o przyłączenie do sieci przesyłowej
Magazynu Energii Elektrycznej Ełk**

pomiędzy

Krajowym Systemem Magazynów Energii Sp. z o.o.

a

Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A.

**Warunki przyłączenia Magazynu Energii Elektrycznej Ełk
do sieci przesyłowej**



Załącznik 2

**do Umowy nr DS/ME3/2019/EŁK
o przyłączenie do sieci przesyłowej
Magazynu Energii Elektrycznej Ełk**

pomiędzy

Krajowym Systemem Magazynów Energii Sp. z o.o.

a

Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A.

**Ogólny Harmonogram realizacji Umowy
oraz zakres współpracy Zespołu Roboczego**



A. Ogólny harmonogram realizacji prac przez Użytkownika

L.p.	Działanie Użytkownika	Termin realizacji
1.	Przedłożenie PSE S.A. kopii decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji Magazynu, bez załączników, o ile PSE S.A. ich nie zażądają, wraz z zaświadczeniem o jej ostateczności	
2.	Uzgodnienie z PSE S.A. dokumentacji koncepcyjnej oraz projektowo-technicznej, o której mowa w § 7 ust. 6 Umowy	
3.	Dostarczenia do PSE S.A. kopii decyzji o pozwoleniu na budowę Magazynu bez załączników, o ile PSE S.A. ich nie zażądają, wraz z zaświadczeniem o jej ostateczności, oraz kopii schematu Magazynu, o którym mowa w § 7 ust. 10 lit. b) Umowy	
4.	Uzgodnienie z PSE S.A. dokumentacji projektowo-technicznej Magazynu w części dotyczącej projektu budowlanego	
5.	Złożenie oświadczenia o posiadaniu środków na realizację Magazynu, zapewniających całkowite finansowanie budowy Magazynu, w zakresie umożliwiającym oddanie ich do komercyjnej eksploatacji	
6.	Zawarcie umowy na realizację Magazynu	
7.	Przedłożenie PSE S.A. oświadczenia o zawarciu kontraktu na realizację Magazynu	
8.	Dostarczenie do PSE S.A. danych, o których mowa w pkt 8 Załącznika 1 do Umowy	
9.	Opracowanie i uzgodnienie z PSE S.A. listy sygnałów, warunków i sposobu wymiany danych	
10.	Realizacja Magazynu w zakresie umożliwiającym przyjęcie napięcia od strony odejścia nr 4 od gałęzi nr 2 w rozdzielni 400 kV w stacji elektroenergetycznej 400/110 kV EŁK Bis	
11.	Realizacja Magazynu w zakresie umożliwiającym dostarczenie po raz pierwszy energii elektrycznej do/z sieci przesyłowej	
12.	Realizacja Magazynu w zakresie umożliwiającym rozpoczęcie testów sprawdzających parametry techniczno-ruchowe	
13.	Zakończenie budowy i przekazanie Magazynu do eksploatacji	

B. Ogólny harmonogram realizacji prac przez PSE S.A.

L.p.	Działanie PSE S.A.	Termin realizacji
1.	Realizacja prac o których mowa w pkt. 7.1. Załącznika 1 do Umowy w zakresie umożliwiającym podanie napięcia na Magazyn	
2.	Podanie napięcia na Magazyn, pod warunkiem uprzedniego otrzymania zgłoszenia Użytkownika o gotowości do przyjęcia napięcia, zgodnie z § 14 Umowy	
3.	Dostarczenie po raz pierwszy energii elektrycznej do/z sieci przesyłowej przez Magazyn, pod warunkiem uprzedniego otrzymania zgłoszenia Użytkownika o gotowości do dostarczenia po raz pierwszy energii elektrycznej, zgodnie z § 15 Umowy	
4.	Przyłączenie Magazynu, pod warunkiem zakończenia z wynikiem pozytywnym testów sprawdzających spełnienie przez Magazyn wymagań określonych w Umowie oraz IRiESP, o których mowa w § 16 Umowy oraz zgodnie z § 6 ust. 1 Umowy	

C. Szczegółowy harmonogram realizacji Umowy zostanie opracowany zgodnie z § 13 Umowy przez przedstawicieli powołanych zgodnie z § 13 ust. 2 Umowy.

D. W ramach współpracy, o której mowa w § 13 Umowy, Strony dokonają m.in.:

- a) uzgodnienia szczegółowej koncepcji realizacji Magazynu w zakresie:
 - i. założeń do realizacji infrastruktury służącej do wyprowadzenia mocy z Magazynu (rozwiązania techniczne oraz lokalizacja tej infrastruktury),
 - ii. założeń do projektów budowlanych w zakresie usytuowania linii 400 kV wchodzącej do rozdzielni PSE S.A. (przechodzącej przez nieruchomości PSE S.A.),
 - iii. założeń do projektów wykonawczych dotyczących układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i urządzeń współpracujących (EAZ),
 - iv. założeń do projektów wykonawczych dotyczących systemów telekomunikacyjnych,

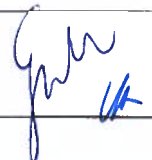
Użytkownik

PSE S.A.

- v. założeń do projektów wykonawczych dotyczących układów i systemów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej,
 - b) uzgodnienia projektów technicznych w zakresie wynikającym z rozwiązań przyjętych na etapie uzgodnień prac koncepcyjnych jak wyżej,
 - c) uzgodnienia warunków prowadzenia testów FAT,
 - d) uzgodnienia harmonogramu i sposobu prowadzenia prac odbiorowych zgodnie z harmonogramem prac budowlano-montażowych przedłożonym przez **Użytkownika**,
 - e) wykonania testów SAT, badań i prób odbiorowych,
 - f) ustalenia sprawozdawczości z realizowanych prac przez każdą ze Stron,
 - g) zgłoszenia instalacji Magazynu oraz ich zasadniczych elementów do przeprowadzenia prób i obiorów,
 - h) sporządzenia protokołów z prac odbiorowych i testów zasadniczych elementów instalacji Magazynu (zgodnie z opracowanym harmonogramem wymienionym w **pkt. d)** i wskazaniu elementów podlegających ww. czynnościom),
 - i) wykonania testów, prób funkcjonalnych całości instalacji Magazynu, zgodnie z programem prób przedłożonym przez **Użytkownika** i zatwierdzonym przez **PSE S.A.**
- E.** Program prób napięciowych i obciążeniowych Magazynu zostanie opracowany przez **Użytkownika** i zgłoszony do zatwierdzenia przez **PSE S.A.**
- F. Użytkownik**, po zrealizowaniu czynności o których mowa w **pkt. A.**, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazywać do **PSE S.A.** informacje o ich wykonaniu oraz informacje o sporządzeniu Raportu o oddziaływaniu na środowisko Magazynu - załącznik do wniosku o wydanie postanowienia o środowiskowych uwarunkowaniach.

Użytkownik

PSE S.A.



Załącznik 3

**do Umowy nr DS/ME3/2019/EŁK
o przyłączenie do sieci przesyłowej
Magazynu Energii Elektrycznej Ełk**

pomiędzy

Krajowym Systemem Magazynów Energii Sp. z o.o.

a

Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A.

Wzór zgłoszenia gotowości do przyjęcia napięcia



....., dnia

Krajowy System Magazynów Energii Sp. z o.o.
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165
05-520 Konstancin-Jeziorna

Zgłoszenie gotowości do przyjęcia napięcia

Zarząd Krajowego Systemu Magazynów Energii Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk), działając na podstawie § 14 zawartej w dniu r. Umowy nr DS/ME3/2019/EŁK o przyłączenie do sieci przesyłowej Magazynu Energii Elektrycznej Ełk (dalej „Umowa”) oświadcza, że zakończył budowę zdefiniowanego w Umowie Magazynu zgodnie z jej postanowieniami i jest gotowy do bezpiecznego przyjęcia napięcia od strony odejścia nr 4 od gałęzi nr 2 w rozdzielni 400 kV w stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Ełk Bis, tj. zakończenia z wynikiem pozytywnym wszystkich niezbędnych prób i testów przewidzianych do wykonania na obecnym etapie realizacji.

Przyjęcie napięcia przez magazyn energii nie zagraża bezpieczeństwu mienia i osób fizycznych przebywających na jego terenie.

Załączniki do niniejszego zgłoszenia stanowią potwierdzenie zakończenia budowy Magazynu i jego gotowości do przyjęcia napięcia od strony sieci przesyłowej.

Zgłoszenie gotowości do przyjęcia napięcia od strony KSE zawiera:

- Załącznik 1** Opis Magazynu zgodny z Umową.
- Załącznik 2** Schemat jednokreskowy przyłączanych instalacji Magazynu i wchodzących w jego skład zasadniczych urządzeń, z podaniem ich podstawowych parametrów technicznych.
- Załącznik 3** Opis wymiany informacji pomiędzy Magazynem a siecią przesyłową ze schematem zasadniczym funkcjonalnym organizacji wymiany informacji.
- Załącznik 4** Opis funkcjonalny systemu telekomunikacji Magazynu wraz ze schematem powiązań z systemem telekomunikacji **PSE S.A.** i realizowanymi funkcjami.
- Załącznik 5** Opis podstawowych układów EAZ Magazynu wraz z podaniem podstawowych funkcjonalności i zasad ich współdziałania z układami EAZ po stronie sieci przesyłowej.
- Załącznik 6** Wykaz uzgodnionych z **PSE S.A.** nastawień podstawowych układów i urządzeń EAZ.
- Załącznik 7** Schematy funkcjonalny współpracy układów EAZ pomiędzy Magazynem a siecią przesyłową.
- Załącznik 8** Opis zainstalowanych systemów pomiarowych i pomiarowo - rozliczeniowych wraz z ich zasadniczymi schematami i opisem podstawowych parametrów urządzeń wchodzących w ich skład

Użytkownik

PSE S.A.

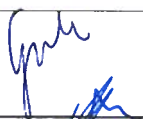
- Załącznik 9** Uzgodnione i zatwierdzone wymagane dokumenty, w tym instrukcja współpracy, prowadzenia ruchu i eksploatacji Magazynu.
- Załącznik 10** Wykaz przeprowadzonych prób i testów funkcjonalnych magazynu energii.
- Załącznik 11** Zakres prób i testów oraz warunki ich przeprowadzenia w fazie przeprowadzania prób napięciowych i obciążeniowych Magazynu, w tym program prób napięciowych i dostarczenia po raz pierwszy energii elektrycznej do/z sieci przez Magazyn uzgodniony przez służby ruchowe PSE S.A.

Krajowy System Magazynów
Energii Sp. z o.o.*

** Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji*

Użytkownik

PSE S.A.



Załącznik 4

**do Umowy nr DS/ME3/2019/EŁK
o przyłączenie do sieci przesyłowej
Magazynu Energii Elektrycznej Ełk**

pomiędzy

Krajowym Systemem Magazynów Energii Sp. z o.o.

a

Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A.

**Wzór zgłoszenia gotowości do dostarczenia po raz pierwszy
energii elektrycznej do/z sieci przesyłowej**



....., dnia

Krajowy System Magazynów Energii Sp. z o.o.
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165
05-520 Konstancin-Jeziorna

**Zgłoszenie gotowości do dostarczenia po raz pierwszy energii elektrycznej
do/z sieci przesyłowej**

Zarząd Krajowego Systemu Magazynów Energii Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk), działając na podstawie § 15 zawartej w dniu r. Umowy nr DS/ME3/2019/EŁK o przyłączenie do sieci przesyłowej Magazynu Energii Elektrycznej EŁK (dalej „Umowa”) oświadcza, że zakończył prace związane z przygotowaniem zdefiniowanego w Umowie Magazynu do pracy synchronicznej z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym (zostały zakończone z wynikiem pozytywnym, wszystkie próby i testy niezbędne przed dostarczeniem po raz pierwszy energii elektrycznej do/z sieci przesyłowej).

Powyższy Magazyn jest gotowy do bezpiecznego przeprowadzenia dostarczenia po raz pierwszy energii elektrycznej do/z sieci przesyłowej w odejściu nr 4 od gałęzi nr 2 w rozdzielni 400 kV w stacji elektroenergetycznej 400/110 kV EŁK Bis.

Na obecnym etapie realizacji, Magazyn energii spełnia, odpowiednio do stanu zaawansowania prac, wszystkie wymagania zawarte w Umowie oraz w:

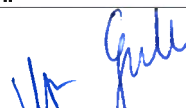
- a) Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE L 158/54), zwanego dalej: „**Rozporządzeniem 2019/943**” oraz w rozporządzeniach opracowanych na podstawie art. 59 i 61 Rozporządzenia 2019/943, w tym w:
- Rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych (Dz. Urz. UE L 312 z dnia 28 listopada 2017 r.),
 - Rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiające wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej, oraz
- b) Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, w zakresie nieuregulowanym w dokumentach, o których mowa w **pkt a)**,
- i nie zagraża bezpieczeństwu mienia i osób fizycznych przebywających na jego terenie.

Krajowy System Magazynów Energii Sp. z o.o.*

* Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji

Użytkownik

PSE S.A.



Załącznik 5

**do Umowy nr DS/ME3/2019/EŁK
o przyłączenie do sieci przesyłowej
Magazynu Energii Elektrycznej Ełk**

pomiędzy

Krajowym Systemem Magazynów Energii Sp. z o.o.

a

Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A.

**Wzór zgłoszenia o zakończeniu prac
i gotowości do przeprowadzenia testów sprawdzających
parametry techniczno-ruchowe**



....., dnia

Krajowy System Magazynów Energii Sp. z o.o.
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165
05-520 Konstancin-Jeziorna

**Zgłoszenie o zakończeniu prac i gotowości do przeprowadzenia testów
sprawdzających parametry techniczno-ruchowe**

Zarząd Krajowego Systemu Magazynów Energii Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk), działając na podstawie § 16 zawartej w dniu r. Umowy nr DS/ME3/2019/EŁK o przyłączenie do sieci przesyłowej Magazynu Energii Elektrycznej EŁk (dalej „Umowa”) oświadcza:

1. o zakończeniu prac na zdefiniowanym w Umowie Magazynu i gotowości do przeprowadzenia testów sprawdzających parametry techniczno-ruchowe, oraz
2. o zakończeniu optymalizacji nastaw układów automatycznej regulacji (zostały zakończone z wynikiem pozytywnym wszystkie próby obiektowe przewidziane do wykonania po pierwszej synchronizacji z KSE a przed przekazaniem Magazynu do eksploatacji).

Powyższy Magazyn jest gotowy do bezpiecznego przeprowadzenia testów sprawdzających parametry techniczno-ruchowe.

Na obecnym etapie realizacji, Magazyn spełnia, odpowiednio do stanu zaawansowania prac, wszystkie wymagania zawarte w Umowie oraz w:

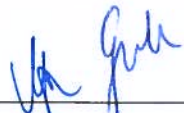
- a) Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE L 158/54), zwanego dalej: „**Rozporządzeniem 2019/943**” oraz w rozporządzeniach opracowanych na podstawie art. 59 i 61 Rozporządzenia 2019/943, w tym w:
 - Rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych (Dz. Urz. UE L 312 z dnia 28 listopada 2017 r.),
 - Rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiające wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej, oraz
 - b) Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, w zakresie nieuregulowanym w dokumentach, o których mowa w **pkt a)**,
- i nie zagraża bezpieczeństwu mienia i osób fizycznych przebywających na jego terenie.

Krajowy System Magazynów Energii Sp. z o.o.*

** Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji*

Użytkownik

PSE S.A.



Załącznik 6

**do Umowy nr DS/ME3/2019/EŁK
o przyłączenie do sieci przesyłowej
Magazynu Energii Elektrycznej Ełk**

pomiędzy

Krajowym Systemem Magazynów Energii Sp. z o.o.

a

Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A.

Wzór protokołu z wykonania Umowy

Gule
CH

....., dnia

Protokół z wykonania Umowy

Strony Umowy nr DS/ME3/2019/EŁK o przyłączenie do sieci przesyłowej Magazynu Energii Elektrycznej Ełk (dalej „Umowa”), zawartej w Konstancinie-Jeziornie, w dniu r., pomiędzy Krajowym Systemem Magazynów Energii Sp. z o.o. (dalej: „Użytkownik”) a Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. (dalej: „PSE S.A.”) zgodnie oświadczają, że w dniu r. nastąpiło przyłączenie Magazynu Energii Elektrycznej Ełk w odejściu nr 4 od gałęzi nr 2 w rozdzielni 400 kV w stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Ełk Bis.

Celem przyłączenia zrealizowano w szczególności:

L.p.	Zobowiązania stron	Realizacja
1.	Dokonanie prac odbiorowych przez PSE S.A.	Protokół z dnia r.
2.	Dokonanie prac odbiorowych przez Użytkownika	Protokół z dnia r.
3.	Zawarcie umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej	 r.
4.	Podanie napięcia na Magazyn Energii Elektrycznej Ełk	 r.
5.	Zakończenie prób napięciowych i obciążeniowych	 r.
6.	Dostarczenia po raz pierwszy energii elektrycznej do/z sieci przesyłowej	 r.
7.	Zakończenie testów sprawdzających parametry techniczno-ruchowe	 r.

Użytkownik potwierdza, że:

- Magazyn Energii Elektrycznej Ełk spełnia wszystkie wymagania techniczne i warunki niezbędne do przyłączenia określone w Umowie oraz w:
 - Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE L 158/54), zwanego dalej: „**Rozporządzeniem 2019/943**” oraz w rozporządzeniach opracowanych na podstawie art. 59 i 61 Rozporządzenia 2019/943, w tym w:
 - Rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych (Dz. Urz. UE L 312 z dnia 28 listopada 2017 r.),
 - Rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiające wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej, oraz
 - Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, w zakresie nieuregulowanym w dokumentach, o których mowa w **pkt a)**.
- Przyłączenie Magazynu Energii Elektrycznej Ełk nastąpiło po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wszystkich prób, pomiarów i testów zgodnie z zapisami Umowy i dokumentów określonych w **pkt. 1 a) i b)** powyżej.

Użytkownik

PSE S.A.



Tym samym Strony potwierdzają, że wszystkie zobowiązania Stron wynikające z Umowy dotyczące przyłączenia Magazynu Energii Elektrycznej EŁk zostały wykonane, co nie wyklucza ostatecznego rozliczenia nakładów związanych z przyłączeniem Magazynu Energii Elektrycznej EŁk, zgodnie z § 27 ust. 10 Umowy oraz możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z tej Umowy.

Podpisy osób uprawnionych reprezentujących Strony Umowy

Użytkownik

PSE S.A.

Użytkownik

PSE S.A.

Strona 3/3



Załącznik 7

**do Umowy nr DS/ME3/2019/EŁK
o przyłączenie do sieci przesyłowej
Magazynu Energii Elektrycznej Ełk**

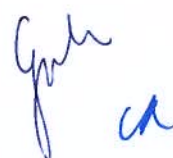
pomiędzy

Krajowym Systemem Magazynów Energii Sp. z o.o.

a

Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A.

Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności informacji



Oświadczenie o zachowaniu poufności informacji

.....
(nazwisko i imię osoby składającej oświadczenie)

.....
(seria i numer dowodu osobistego albo nr PESEL)

.....
(w przypadku cudzoziemców nr paszportu, data i miejsce urodzenia)

.....
(nazwa firmy)

W związku z realizacją zadań wynikających z Umowy nr DS/ME3/2019/EŁK o przyłączenie do sieci przesyłowej Magazynu Energii Elektrycznej Elk z dnia (dalej „Umowa”), co będzie wiązało się z dostępem do Informacji Chronionych należących do Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. (dalej „PSE S.A.”), potwierdzam własnoręcznym podpisem, że zobowiązuję się do:

- bezterminowego zachowania w tajemnicy Informacji Chronionych, w tym danych osobowych należących do PSE S.A., do których będę miał/a dostęp w związku lub przy okazji wykonywania ww. zadań,
- zapewnienia wyżej wymienionym informacjom ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem, udostępnieniem, utratą,
- wykorzystania wyżej wymienionych informacji wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zleconych zadań i niewykorzystywania tych informacji w żadnym innym celu.

Jednocześnie oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że naruszenie powyższego zobowiązania może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (j.t. Dz. U. 2003, nr 153, poz. 1503 ze zm.).

....., dnia

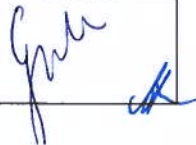
.....
podpis osoby składającej oświadczenie

Administratorem danych osobowych są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie (PSE S.A.), Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, tel. 22 242 26 00. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych dostępne są pod numerem telefonu 22 242 26 00 lub na stronie internetowej www.pse.pl. Celem przetwarzania danych osobowych jest umożliwienie dostępu i nadzór nad informacjami chronionymi w PSE S.A. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych, tj. zagwarantowanie zachowania w tajemnicy informacji należących do administratora. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane do wygaśnięcia obowiązku zachowania poufności. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PSE S.A. Administrator informuje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych oraz o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Niezależnie od powyższego w związku z tym, że podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, PSE S.A. informuje, o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Użytkownik

PSE S.A.



Załącznik 8

**do Umowy nr DS/ME3/2019/EŁK
o przyłączenie do sieci przesyłowej
Magazynu Energii Elektrycznej Etk**

pomiędzy

Krajowym Systemem Magazynów Energii Sp. z o.o.

a

Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A.

**Istotne informacje o zasadach przetwarzania
danych osobowych przez
Krajowy System Magazynów Energii Sp. z o.o.**



**ISTOTNE INFORMACJE O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ KRAJOWY SYSTEM MAGAZYNÓW ENERGII SP. Z O.O.**

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Krajowy System Magazynów Energii Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, 80-172 Gdańsk, ul. Trzy Lipy 3, tel. +48 (dalej: „**Użytkownik**”). Dane kontaktowe menadżera ochrony danych dostępne są pod numerem tel. +48, pod adresem e-mail:

Pani/Pana dane osobowe w zakresie danych kontaktowych zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana lub od Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (dalej: „**PSE S.A.**”).

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być dostawcy systemów informatycznych, teleinformatycznych i usług IT oraz podmioty świadczące na rzecz **Użytkownika** usługi niezbędne do wykonania umowy zawartej z **PSE S.A.**, w tym usługi prawne.

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach: prowadzenia z Panią/Panem korespondencji, kontaktów, związanych z podejmowanymi przez Panią/Pana działaniami w imieniu **PSE S.A.**, w tym takich, które wynikają z umowy zawartej pomiędzy **Użytkownikiem** a **PSE S.A.** oraz ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes **Użytkownika** polegający na prowadzeniu korespondencji z kontrahentami oraz załatwieniu zgłaszanych przez nich spraw oraz realizacja umowy w stosunkach handlowych i gospodarczych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowej współpracy z **PSE S.A.** W każdym przypadku okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

Administrator informuje o prawie do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych jest dobrowolne w zakresie, w jakim pozyskano je bezpośrednio od Pani/Pana.

Niezależnie od powyższego w związku z tym, że podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, **Użytkownik** informuje o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Użytkownik

PSE S.A.

Załącznik 9

**do Umowy nr DS/ME3/2019/EŁK
o przyłączenie do sieci przesyłowej
Magazynu Energii Elektrycznej Ełk**

pomiędzy

Krajowym Systemem Magazynów Energii Sp. z o.o.

a

Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A.

Wzór gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej

ch Gp

.....
(miejsce i data wystawienia)

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165
05-520 Konstancin-Jeziorna

WZÓR

GWARANCJA BANKOWA/UBEZPIECZENIOWA ZAPŁATY NR

Zostaliśmy poinformowani, że w dniu pomiędzy Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. (zwanymi dalej „**PSE S.A.**”) a Krajowym Systemem Magazynów Energii Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, 80-172 Gdańsk, ul. Trzy Lipy 3, wpisaną do KRS przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000759301 (dalej zwaną „**Użytkownikiem**”) została zawarta Umowa nr DS/ME3/2019/EŁK o przyłączenie do sieci przesyłowej Magazynu Energii Elektrycznej Ełk (dalej zwana „Umową”).

Wiadomo nam również, że **Użytkownik** zobowiązany jest ustanowić zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości

W związku z powyższym, my, wpisany do KRS przez Sąd, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS, działając na zlecenie **Użytkownik**, niniejszym nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązujemy się do wypłaty na Państwa rzecz każdej kwoty do maksymalnej wysokości (słownie:), w terminie 10 dni od dnia otrzymania od Państwa pierwszego pisemnego żądania zapłaty zawierającego oświadczenie stwierdzające, że **Użytkownik** nie wykonał lub nienależycie wykonał Umowę.

Państwa pisemne żądanie zapłaty powinno być nam doręczone w jedno ze wskazanych niżej sposobów:

- na adres e-mail:@....., przy czym musi być ono opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- za pośrednictwem banku prowadzącego Wasz rachunek. W celu identyfikacji bank ten potwierdzi, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w Państwa imieniu.

Każda wypłata dokonana w ramach niniejszej gwarancji oraz każda płatność dokonana przez **Użytkownika** na Państwa rzecz z tytułu należności **PSE S.A.** wynikających z Umowy (stwierdzona na podstawie uznania Państwa rachunku bankowego), automatycznie zmniejsza kwotę naszego zobowiązania, aż do całkowitego wykorzystania kwoty gwarancji.

Niniejsza gwarancja nabiera mocy w dniu wystawienia i pozostaje ważna do dnia (data kalendarzowa) włącznie, a jeżeli data ta przypadałaby w dniu, w którym nasz bank nie jest otwarty w celu prowadzenia działalności, do pierwszego następującego po nim dnia, w którym bank jest otwarty w określonym powyżej celu.

Jednocześnie gwarancja wygasa automatycznie i całkowicie, w przypadku:

1. gdyby Państwa żądanie wypłaty z gwarancji nie zostało nam dostarczone w terminie ważności gwarancji lub
2. zwrócenia naszemu bankowi oryginału niniejszej gwarancji.

Niniejsza gwarancja powinna być zwrócona naszemu bankowi po upływie terminu jej ważności, jednakże zobowiązanie z tytułu niniejszej gwarancji wygasa również z upływem tego terminu mimo niezwrócenia nam jej oryginału.

Gwarancja ta podlega przepisom prawa Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku powstania sporu, sądem rozstrzygającym spór będzie sąd właściwy dla siedziby **PSE S.A.**.

Użytkownik

PSE S.A.

